



LEG TECH



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

BALOTARIO TÉCNICO:
ESPECIALISTA PROCESAL
DEL ÓRGANO INSTRUCTOR
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(CGR)

EDICIÓN

2026

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO (PAD)
MEDIOS IMPUGNATORIOS Y RECURSOS
GESTIÓN DE EXPEDIENTES Y PLAZOS
NORMATIVA ANTICORRUPCIÓN EN EL PROCESO

BALOTARIO TÉCNICO: ESPECIALISTA PROCESAL DEL ÓRGANO INSTRUCTOR CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)

=====

1. SEGÚN EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444 (LPAG), EL PRINCIPIO QUE EXIGE QUE LAS CONDUCTAS SANCIONABLES ESTÉN PREVISTAS EXPRESAMENTE EN UNA NORMA CON RANGO DE LEY, SIN ADMITIR INTERPRETACIÓN EXTENSIVA O ANALOGÍA, SE DENOMINA:

- A) PRINCIPIO DE LEGALIDAD.
- B) PRINCIPIO DE TIPICIDAD.
- C) PRINCIPIO DE CAUSALIDAD.
- D) PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD.

RESPUESTA: B

2. SI EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SE COMPRUEBA QUE UN SERVIDOR PÚBLICO ACTUÓ BAJO COACCIÓN O AMENAZA INMINENTE, ¿QUÉ PRINCIPIO EXIME SU RESPONSABILIDAD AL ELIMINAR EL ELEMENTO VOLITIVO?

- A) PRINCIPIO DE CULPABILIDAD (RESPONSABILIDAD SUBJETIVA).
- B) PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD.
- C) PRINCIPIO DE VERDAD MATERIAL.
- D) PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO.

RESPUESTA: A

3. EL PRINCIPIO DE "NON BIS IN IDEM" EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PROHÍBE SANCIONAR DOS VECES EL MISMO HECHO CUANDO CONCURREN TRES IDENTIDADES. ESTAS SON:

- A) SUJETO, HECHO Y FUNDAMENTO.
- B) AUTORIDAD, SANCIÓN Y LEY.
- C) TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA.
- D) DOLO, CULPA Y OMISIÓN.

RESPUESTA: A

4. EN VIRTUD DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD, SON APLICABLES LAS DISPOSICIONES SANCIONADORAS VIGENTES EN EL MOMENTO DE INCURRIR EL INFRACOR EN LA CONDUCTA A SANCIONAR. ¿CUÁL ES LA ÚNICA EXCEPCIÓN NORMATIVA A ESTA REGLA?

- A) CUANDO EL TITULAR DE LA ENTIDAD LO DISPONGA.
- B) CUANDO LAS DISPOSICIONES SANCIONADORAS POSTERIORES SEAN MÁS FAVORABLES AL ADMINISTRADO (RETROACTIVIDAD BENIGNA).
- C) CUANDO SE TRATE DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD.
- D) CUANDO LA INFRACCIÓN HAYA CAUSADO UN PERJUICIO MAYOR A 10 UIT.

RESPUESTA: B

5. EL PRINCIPIO POR EL CUAL LAS AUTORIDADES DEBEN PREVER QUE LA COMISIÓN DE LA CONDUCTA INFRACOR NO RESULTE MÁS VENTAJOSA PARA EL INFRACOR QUE CUMPLIR LA

NORMA ASUMIDA O QUE LA SANCIÓN, SE CONOCE COMO:

- A) PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE LICITUD.
- B) PRINCIPIO DE CONTINUIDAD.
- C) PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD (PROPORCIONALIDAD).
- D) PRINCIPIO DE LEGALIDAD.

RESPUESTA: C

6. ¿QUÉ OCURRE SI UN FUNCIONARIO COMETE UNA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA CONTINUADA Y, DURANTE SU COMISIÓN, ENTRA EN VIGENCIA UNA NUEVA LEY QUE AGRAVA LA SANCIÓN?

- A) SE APLICA LA LEY DEROGADA (LA MÁS BENIGNA).
- B) SE APLICA LA NUEVA LEY, DADO QUE LA CONDUCTA INFRACTORA CONTINUÓ DURANTE SU VIGENCIA.
- C) SE ARCHIVA EL PROCEDIMIENTO POR CONFLICTO NORMATIVO.
- D) SE DIVIDE LA SANCIÓN EN DOS PARTES IGUALES.

RESPUESTA: B

7. DE ACUERDO CON LA LPAG, SI UN MISMO ADMINISTRADO COMETE VARIAS INFRACCIONES INDEPENDIENTES EN DIFERENTES MOMENTOS Y PROCESOS, LA AUTORIDAD DEBE:

- A) IMPONER LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE A LA INFRACCIÓN MÁS GRAVE.
- B) ACUMULAR LOS PROCEDIMIENTOS Y SANCIONAR CADA INFRACCIÓN DE MANERA INDEPENDIENTE, SUMANDO LAS SANCIONES (CONCURSO REAL).
- C) PERDONAR LAS INFRACCIONES MENORES.
- D) DERIVAR EL CASO A LA VÍA PENAL.

RESPUESTA: B

8. EN EL SUPUESTO DEL "CONCURSO IDEAL DE INFRACCIONES" (CUANDO UNA MISMA CONDUCTA CALIFICA COMO MÁS DE UNA INFRACCIÓN), LA AUTORIDAD DEBE:

- A) IMPONER LA SANCIÓN DE LA INFRACCIÓN DE MAYOR GRAVEDAD, SIN QUE PUEDA EXIGIRSE EL CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES MENORES.
- B) SUMAR TODAS LAS SANCIONES PREVISTAS.
- C) ANULAR EL PROCEDIMIENTO POR DEFECTO DE TIPIFICACIÓN.
- D) SANCIONAR SOLO LA INFRACCIÓN MÁS LEVE POR EL PRINCIPIO "IN DUBIO PRO REO".

RESPUESTA: A

9. EL PRINCIPIO DE CAUSALIDAD ESTABLECE QUE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RECAE SOBRE:

- A) EL JEFE INMEDIATO DEL ÁREA DONDE OCURRIÓ EL HECHO.
- B) QUIEN REALIZA LA CONDUCTA OMISIVA O ACTIVA CONSTITUTIVA DE INFRACCIÓN SANCIONABLE.
- C) EL TITULAR DE LA ENTIDAD EXCLUSIVAMENTE.
- D) LA PERSONA JURÍDICA EN TODOS LOS CASOS, NO LAS PERSONAS NATURALES.

RESPUESTA: B

10. EL "PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE LICITUD" CONSAGRADO EN LA LPAG EQUIVALE EN EL ÁMBITO PENAL AL PRINCIPIO DE:

- A) IGUALDAD ANTE LA LEY.
- B) PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.
- C) COSA JUZGADA.

D) JUEZ NATURAL.

RESPUESTA: B

11. LA LEY N° 31288 RESTITUYE A LA CONTRALORÍA LA CAPACIDAD DE SANCIONAR LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL. ¿QUÉ INSUMO ES REQUISITO SINE QUA NON PARA QUE LA CGR INICIE UN PAS?

A) UNA DENUNCIA CIUDADANA CON PRUEBAS FEHACIENTES.

B) UN INFORME DE CONTROL (AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO O SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD) QUE IDENTIFIQUE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL.

C) UN REPORTE DEL MINISTERIO PÚBLICO.

D) UN DICTAMEN PERICIAL PRIVADO.

RESPUESTA: B

12. SEGÚN LA NORMATIVA DE LA CGR, LAS INFRACCIONES POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL SE CLASIFICAN SEGÚN SU GRAVEDAD EN:

A) LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES.

B) GRAVES Y MUY GRAVES (LA CGR NO SANCIONA INFRACCIONES LEVES, ESTAS CORRESPONDEN A LA PROPIA ENTIDAD).

C) PENALES Y ADMINISTRATIVAS.

D) CIVILES Y FUNCIONALES.

RESPUESTA: B

13. ¿CUÁL ES EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN PARA EL INICIO DEL PAS POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA?

A) 1 AÑO DESDE LA FECHA DEL INFORME DE CONTROL.

B) 2 AÑOS DESDE QUE SE COMETIÓ LA INFRACCIÓN.

C) 4 AÑOS CONTADOS DESDE EL DÍA EN QUE SE COMETIÓ LA INFRACCIÓN O DESDE QUE CESÓ, SI FUERA UNA ACCIÓN CONTINUADA.

D) 10 AÑOS.

RESPUESTA: C

14. EN EL PAS DE LA CGR, LA SANCIÓN MÁXIMA APLICABLE POR LA COMISIÓN DE UNA INFRACCIÓN MUY GRAVE ES:

A) SUSPENSIÓN SIN GOCE DE HABER DE 30 A 90 DÍAS.

B) INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE 1 A 5 AÑOS.

C) INHABILITACIÓN PERPETUA (MUERTE CIVIL).

D) MULTA ECONÓMICA DE HASTA 100 UIT.

RESPUESTA: B

15. EL ÓRGANO INSTRUCTOR DE LA CGR TIENE AUTONOMÍA FUNCIONAL EN SUS DECISIONES. ESTO IMPLICA QUE SUS RESOLUCIONES O PRONUNCIAMIENTOS:

A) DEBEN SER APROBADOS PREVIAMENTE POR EL CONTRALOR GENERAL.

B) NO ESTÁN SUJETOS A MANDATO IMPERATIVO, RESOLVIENDO CON INDEPENDENCIA TÉCNICA, OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD.

C) PUEDEN SER VETADOS POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD AUDITADA.

D) SON INAPELABLES EN TODAS SUS INSTANCIAS.

RESPUESTA: B

16. LA "PARCIALIDAD" ES UNA INFRACCIÓN MUY GRAVE (LEY N° 31288) ORIENTADA A SANCIONAR:

A) LAS TARDANZAS REITERADAS.

B) EL FAVORECIMIENTO O BENEFICIO INDEBIDO A TERCEROS DURANTE PROCESOS DE SELECCIÓN, OTORGAMIENTO DE DERECHOS O EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

C) LA PÉRDIDA DE EXPEDIENTES POR DESORDEN.

D) EL TRATO DESCORTÉS A LOS CIUDADANOS.

RESPUESTA: B

17. CUANDO LA LEY N° 31288 TIPIFICA COMO INFRACCIÓN GRAVE: "INCUMPLIR LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVA INTERNA REFERIDA A LA CUSTODIA DE FONDOS, VALORES U OTROS ACTIVOS", EL ESPECIALISTA PROCESAL DEBE VERIFICAR QUE EXISTA:

A) SOLO EL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA.

B) UN PERJUICIO ECONÓMICO EFECTIVO Y CUANTIFICABLE O GRAVE AFECTACIÓN AL SERVICIO PÚBLICO. (ESTE ELEMENTO OBJETIVO ES REQUERIDO EN LA TIPIFICACIÓN DEL LITERAL RESPECTIVO).

C) UNA DENUNCIA DEL SUPERIOR JERÁRQUICO.

D) LA INTENCIÓN DOLOSA COMPROBADA.

RESPUESTA: B

18. EN EL PAS DE LA CGR, SI UN SERVIDOR PÚBLICO ACTUÓ BAJO UNA "ORDEN SUPERIOR" MANIFIESTAMENTE ANTIJURÍDICA, ¿ES VÁLIDA ESTA CAUSAL COMO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD?

A) SÍ, SIEMPRE EXIME LA RESPONSABILIDAD DEL SUBORDINADO.

B) NO. SOLO OPERA COMO EXIMENTE SI EL SUBORDINADO DEJÓ CONSTANCIA EXPRESA DE SU OBJECCIÓN ANTES DE CUMPLIRLA; DE LO CONTRARIO, ASUME LA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA.

C) NO, LA OBEDIENCIA DEBIDA YA NO EXISTE EN EL DERECHO DISCIPLINARIO.

D) SÍ, PERO EL SUBORDINADO DEBE PAGAR LA MITAD DE LA MULTA.

RESPUESTA: B

19. UN "PERJUICIO ECONÓMICO" AL ESTADO, COMO ELEMENTO PARA CONFIGURAR CIERTAS INFRACCIONES EN EL PAS DE LA CGR, SE DEFINE COMO:

A) UN RIESGO POTENCIAL DE PERDER DINERO.

B) EL MENOSCABO, DAÑO, PÉRDIDA O DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO DEL ESTADO, QUE SEA CIERTO, ACTUAL Y CUANTIFICABLE.

C) LA FALTA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (DEVOLVER EL DINERO AL MEF).

D) EL RETRASO EN LA PRESENTACIÓN DEL BALANCE CONTABLE.

RESPUESTA: B

20. SI UN INVESTIGADO FALLECE DURANTE LA TRAMITACIÓN DE LA FASE INSTRUCTORA DEL PAS, EL ESPECIALISTA PROCESAL DEBE PROPONER:

A) LA SUCESIÓN PROCESAL A SUS HEREDEROS.

B) EL ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTO DE ESTE INVESTIGADO POR EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD.

- C) CONTINUAR EL PROCESO PARA DETERMINAR LA VERDAD HISTÓRICA.
- D) EMITIR SANCIÓN POST-MORTEM.

RESPUESTA: B

21. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE LA CGR CONSTA ESTRUCTURALMENTE DE DOS INSTANCIAS Y DOS FASES PRINCIPALES EN LA PRIMERA INSTANCIA. ESTAS FASES SON:

- A) ACUSATORIA Y DEFENSIVA.
- B) FASE INSTRUCTORA Y FASE SANCIONADORA.
- C) FASE DE CONTROL Y FASE JUDICIAL.
- D) FASE PROBATORIA Y FASE DE APELACIÓN.

RESPUESTA: B

22. ¿CUÁL ES EL PRIMER ACTO ADMINISTRATIVO FORMAL QUE DA INICIO VÁLIDO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR A CARGO DEL ÓRGANO INSTRUCTOR?

- A) EL OFICIO DE REMISIÓN DEL INFORME DE CONTROL.
- B) LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE INICIO DEL PAS, QUE CONTIENE LA IMPUTACIÓN DE CARGOS AL INVESTIGADO.
- C) EL AUTO DE AVOCAMIENTO DEL AUDITOR.
- D) EL DICTAMEN PERICIAL.

RESPUESTA: B

23. CUANDO EL ÓRGANO INSTRUCTOR NOTIFICA LA RESOLUCIÓN DE INICIO DEL PAS, ¿CUÁL ES EL PLAZO MÍNIMO Y MÁXIMO QUE DEBE OTORGAR AL ADMINISTRADO PARA PRESENTAR SUS DESCARGOS POR ESCRITO?

- A) 3 DÍAS HÁBILES.
- B) 10 DÍAS HÁBILES.
- C) NO MENOR DE 5 DÍAS HÁBILES NI MAYOR DE 15 DÍAS HÁBILES (SALVO PRÓRROGAS ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA).
- D) 30 DÍAS CALENDARIO.

RESPUESTA: C

24. EL ACTO DE NOTIFICACIÓN DE CARGOS DEBE INCLUIR, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD, UN ELEMENTO CRUCIAL DERIVADO DEL PRINCIPIO DE TIPICIDAD. ÉSTE ES:

- A) LA DECLARACIÓN DE LOS TESTIGOS.
- B) LA CALIFICACIÓN O SUBSUNCIÓN LEGAL PRECISA DE LA PRESUNTA INFRACCIÓN (NORMA VULNERADA E INCISO DE LA LEY APLICABLE).
- C) EL MONTO EXACTO DE LA MULTA EN UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT).
- D) LA INHABILITACIÓN PREVENTIVA DEL INVESTIGADO.

RESPUESTA: B

25. DURANTE LA FASE DE INSTRUCCIÓN, SI EL ADMINISTRADO SOLICITA UN "INFORME ORAL" (AUDIENCIA) ANTE EL ÓRGANO INSTRUCTOR PARA SUSTENTAR SU DEFENSA, EL ESPECIALISTA PROCESAL DEBE:

- A) DENEGAR LA SOLICITUD, PUES EN LA FASE INSTRUCTORA TODO ES ESCRITO.
- B) CONCEDERLA OBLIGATORIAMENTE, FIJANDO FECHA Y HORA, GARANTIZANDO EL DERECHO DE

DEFENSA DEL INVESTIGADO.

C) CONCEDERLA SOLO SI EL ADMINISTRADO ES ABOGADO.

D) TRASLADAR EL PEDIDO AL ÓRGANO SANCIONADOR PARA QUE LO ESCUCHE DESPUÉS.

RESPUESTA: B

26. LA FIGURA DE "VARIACIÓN DE LA IMPUTACIÓN DE CARGOS" DURANTE LA FASE INSTRUCTORA PERMITE:

A) CAMBIAR AL ÓRGANO INSTRUCTOR.

B) MODIFICAR O AMPLIAR LOS CARGOS IMPUTADOS SI SURGEN NUEVOS ELEMENTOS DE PRUEBA ANTES DE EMITIR EL PRONUNCIAMIENTO, DEBIENDO NOTIFICAR NUEVAMENTE AL INVESTIGADO OTORGÁNDOLE UN NUEVO PLAZO PARA SUS DESCARGOS.

C) CAMBIAR LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL TRIBUNAL.

D) ACUSAR A PERSONAS QUE NO FIGURAN EN EL INFORME DE CONTROL ORIGINAL.

RESPUESTA: B

27. ¿PUEDE EL ÓRGANO INSTRUCTOR REALIZAR O SOLICITAR NUEVOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN (PRUEBAS DE OFICIO) ADICIONALES A LAS RECABADAS EN EL INFORME DE CONTROL?

A) NO, EL INFORME DE CONTROL CONSTITUYE PLENA PRUEBA IRREBATIBLE.

B) SÍ, MEDIANTE EL PRINCIPIO DE IMPULSO DE OFICIO Y VERDAD MATERIAL, PUEDE REQUERIR PERITAJES, DECLARACIONES O DOCUMENTOS ADICIONALES PARA ESCLARECER LOS HECHOS.

C) SOLO SI EL ADMINISTRADO ESTÁ DE ACUERDO.

D) SOLO SI LO AUTORIZA EL JUEZ.

RESPUESTA: B

28. ¿QUÉ DOCUMENTO CONSOLIDA EL TRABAJO DEL ESPECIALISTA PROCESAL Y MARCA EL FIN DE LA FASE INSTRUCTORA?

A) LA RESOLUCIÓN DE SANCIÓN DEFINITIVA.

B) EL PRONUNCIAMIENTO (O INFORME FINAL) DEL ÓRGANO INSTRUCTOR, EN EL CUAL SE CONCLUYE PROPONIENDO LA SANCIÓN O DECLARANDO LA NO EXISTENCIA DE INFRACCIÓN (ARCHIVO).

C) EL RECURSO DE APELACIÓN.

D) LA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE INICIO.

RESPUESTA: B

29. SI EL ÓRGANO INSTRUCTOR CONCLUYE QUE NO EXISTE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL (EJ. ATIPICIDAD O PRESCRIPCIÓN), SU PRONUNCIAMIENTO DEBE DISPONER:

A) IMPONER UNA AMONESTACIÓN VERBAL.

B) ELEVAR LOS ACTUADOS AL ÓRGANO SANCIONADOR RECOMENDANDO EL ARCHIVO DEL PROCEDIMIENTO.

C) DECLARAR ÉL MISMO EL ARCHIVO DEFINITIVO Y DESTRUIR EL EXPEDIENTE.

D) DEVOLVER EL EXPEDIENTE A LA COMISIÓN AUDITORA.

RESPUESTA: B

30. ¿LA SIMPLE CONDICIÓN DE SER TITULAR DE UNA ENTIDAD ES SUFICIENTE PARA IMPUTARLE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONADORA POR LOS ACTOS INFRACTORES COMETIDOS POR SUS SUBORDINADOS?

A) SÍ, POR RESPONSABILIDAD SOLIDARIA.

B) NO. EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR RIGE EL PRINCIPIO DE PERSONALIDAD DE LAS SANCIONES, DEBIENDO DEMOSTRARSE EL ACTO U OMISIÓN DIRECTA DEL TITULAR (CULPA IN VIGILANDO O IN ELIGENDO ESPECÍFICA).

C) SÍ, PORQUE FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS.

D) NO, EL TITULAR GOZA DE INMUNIDAD TOTAL.

RESPUESTA: B

31. ¿QUÉ ES LA "CADUCIDAD" DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR?

A) ES LA PÉRDIDA DEL DERECHO DE LA ADMINISTRACIÓN A INICIAR UN PAS POR EL TRANSCURSO DE 4 AÑOS.

B) ES LA FIGURA QUE OPERA CUANDO, HABIÉNDOSE INICIADO VÁLIDAMENTE UN PAS, LA AUTORIDAD NO EMITE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN A LA INSTANCIA DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO ESTABLECIDO POR LEY.

C) ES LA SANCIÓN QUE APLICA A LOS CONTRATOS VENCIDOS.

D) ES LA NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO.

RESPUESTA: B

32. EN EL MARCO GENERAL DE LA LPAG, EL PLAZO MÁXIMO PARA RESOLVER UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, BAJO PENA DE CADUCIDAD, ES DE:

A) 3 MESES.

B) 6 MESES PRORROGABLES POR 3 MESES MÁS.

C) 9 MESES PRORROGABLES POR 3 MESES ADICIONALES (TOTAL 12 MESES).

D) 2 AÑOS.

RESPUESTA: C

33. ¿QUÉ EFECTO TIENE LA DECLARACIÓN DE "CADUCIDAD" SOBRE EL DERECHO DE FONDO DE LA CONTRALORÍA PARA SANCIONAR LA INFRACCIÓN?

A) EXTINGUE AUTOMÁTICAMENTE EL DERECHO A SANCIONAR (PRESCRIPCIÓN DE OFICIO).

B) NO EXTINGUE EL DERECHO A SANCIONAR, PERO OBLIGA AL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE EN CURSO. LA AUTORIDAD PUEDE INICIAR UN "NUEVO" PROCEDIMIENTO SI LA INFRACCIÓN AÚN NO HA PRESCRITO.

C) CONDENA A LA AUTORIDAD AL PAGO DE UNA REPARACIÓN CIVIL.

D) ABSUELVE AL INFRACCTOR Y ELIMINA SUS ANTECEDENTES PENALES.

RESPUESTA: B

34. EN EL PAS DE LA CONTRALORÍA, UNA VEZ NOTIFICADO EL PRONUNCIAMIENTO DEL ÓRGANO INSTRUCTOR AL ÓRGANO SANCIONADOR, ¿SE SUSPENDE O INTERRUMPE EL PLAZO DE CADUCIDAD?

A) SÍ, EL INICIO DE LA FASE SANCIONADORA INTERRUMPE LA CADUCIDAD.

B) NO. EL PLAZO DE CADUCIDAD (9 MESES + PRÓRROGA DE 3 MESES) COMPUTA DESDE LA NOTIFICACIÓN DE INICIO DE LA FASE INSTRUCTORA HASTA LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN FINAL DEL ÓRGANO SANCIONADOR EN PRIMERA INSTANCIA.

C) LA CGR NO ESTÁ SUJETA A PLAZOS DE CADUCIDAD.

D) SOLO SI EL INVESTIGADO APELA.

RESPUESTA: B

35. LA "PRESCRIPCIÓN" EXTINGUE LA FACULTAD DE LA ADMINISTRACIÓN PARA DETERMINAR LA

EXISTENCIA DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS (INICIAR EL PAS). ESTE PLAZO DE 4 AÑOS (EN LA CGR) SE INTERRUMPE EXCLUSIVAMENTE CUANDO:

- A) SE PUBLICA UNA NOTICIA EN EL PERIÓDICO SOBRE EL FUNCIONARIO.
- B) SE LE NOTIFICA AL ADMINISTRADO LA RESOLUCIÓN DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR EL ÓRGANO INSTRUCTOR.
- C) SE FIRMA EL ACTA DE INSTALACIÓN DE LA AUDITORÍA.
- D) SE APRUEBA EL INFORME DE CONTROL POR LA GERENCIA DE CONTROL RESPECTIVA.

RESPUESTA: B

36. UNA VEZ INTERRUMPIDO EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN POR LA NOTIFICACIÓN DE INICIO DEL PAS, SI EL PROCEDIMIENTO SE PARALIZA POR INACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, ¿CUÁNDO SE REANUDA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PRESCRIPTIVO ORIGINAL?

- A) SI EL PROCEDIMIENTO SE MANTIENE PARALIZADO POR MÁS DE 25 DÍAS HÁBILES CONTINUOS POR CAUSA IMPUTABLE A LA AUTORIDAD.
- B) SI EL PROCEDIMIENTO SE MANTIENE PARALIZADO POR 1 AÑO.
- C) A LOS 9 MESES DE INICIADO.
- D) LA PRESCRIPCIÓN NO SE REANUDA NUNCA TRAS SER INTERRUMPIDA.

RESPUESTA: A

37. AL REDACTAR LA IMPUTACIÓN DE CARGOS, EL ESPECIALISTA NOTA QUE LOS HECHOS OCURRIERON EN MARZO DE 2018 Y LA AUDITORÍA CONCLUYÓ EN DICIEMBRE DE 2021. AL ENCONTRARNOS EN EL AÑO DE INICIO DEL PAS (EJ. 2023), DEBE PRONUNCIARSE PRIMERAMENTE DECLARANDO:

- A) LA CULPABILIDAD INMINENTE.
- B) LA CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO.
- C) LA PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD SANCIONADORA DE OFICIO Y EL ARCHIVO, AL HABER SUPERADO LARGAMENTE LOS 4 AÑOS DESDE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.
- D) EL IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS.

RESPUESTA: C

38. LA DECLARACIÓN DE "NULIDAD DE OFICIO" DE UN ACTO EN LA FASE INSTRUCTORA PROCEDE CUANDO:

- A) EL ADMINISTRADO PRESENTÓ SUS DESCARGOS UN DÍA TARDE.
- B) EL ACTO SE DICTÓ PRESCINDIENDO TOTAL Y ABSOLUTAMENTE DEL PROCEDIMIENTO LEGALMENTE ESTABLECIDO O VULNERANDO EL DERECHO A LA DEFENSA.
- C) EL ESPECIALISTA PROCESAL TIENE UNA OPINIÓN DISCREPANTE.
- D) EL AUDITOR NO FIRMÓ CADA PÁGINA DEL INFORME.

RESPUESTA: B

39. SI EL ÓRGANO INSTRUCTOR ADVIERTE UN VICIO DE NULIDAD EN LA NOTIFICACIÓN DE LA IMPUTACIÓN DE CARGOS (EJ. SE NOTIFICÓ A UNA DIRECCIÓN INCORRECTA Y EL ADMINISTRADO NO PUDO DEFENDERSE), CORRESPONDE:

- A) SEGUIR ADELANTE Y CORREGIRLO EN LA RESOLUCIÓN FINAL.
- B) DECLARAR LA NULIDAD DEL ACTO DE NOTIFICACIÓN Y RETROTRAER EL PROCEDIMIENTO HASTA LA ETAPA DE REALIZAR VÁLIDAMENTE DICHA NOTIFICACIÓN.
- C) ABSOLVER AL INVESTIGADO.

D) SANCIONAR AL NOTIFICADOR Y MANTENER EL PROCESO IGUAL.

RESPUESTA: B

40. EL "DEBIDO PROCEDIMIENTO" EXIGE LA IMPARCIALIDAD DEL ÓRGANO INSTRUCTOR. UNA CAUSAL VÁLIDA PARA QUE EL ESPECIALISTA O INSTRUCTOR DEBA "ABSTENERSE" DE TRAMITAR UN EXPEDIENTE ES:

A) HABER LABORADO EN LA MISMA REGIÓN QUE EL INVESTIGADO, PERO EN UNA ENTIDAD DISTINTA.

B) TENER PARENTESCO DENTRO DEL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD O SEGUNDO DE AFINIDAD CON CUALQUIERA DE LOS INVESTIGADOS EN EL EXPEDIENTE.

C) TENER UNA DEUDA HIPOTECARIA CON UN BANCO.

D) PERTENECER AL MISMO COLEGIO PROFESIONAL QUE EL INVESTIGADO.

RESPUESTA: B

41. AL EMITIR EL PRONUNCIAMIENTO DEL ÓRGANO INSTRUCTOR, EL REQUISITO DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO DENOMINADO "DEBIDA MOTIVACIÓN" CONSISTE EN:

A) CITAR ARTÍCULOS LEGALES SIN EXPLICARLOS.

B) TRANSCRIBIR EL 100% DE LOS ALEGATOS DE DEFENSA DEL ADMINISTRADO.

C) LA FUNDAMENTACIÓN QUE EXPRESA DE FORMA CONCRETA LAS RAZONES FÁCTICAS Y JURÍDICAS DE LA DECISIÓN, CONECTANDO LOS HECHOS PROBADOS CON LA NORMA INFRINGIDA Y VALORANDO LOS DESCARGOS.

D) ADJUNTAR FOTOGRAFÍAS A COLOR DE LA INFRACCIÓN.

RESPUESTA: C

42. ¿QUÉ ES EL "VICIO DE MOTIVACIÓN APARENTE"?

A) CUANDO SE EXPONEN HECHOS QUE NO OCURRIERON.

B) CUANDO LA RESOLUCIÓN CARECE DE RAZONAMIENTO REAL Y SE LIMITA A CITAR NORMAS VACÍAS O FRASES GENÉRICAS, SIN ANALIZAR LÓGICAMENTE LOS HECHOS NI RESPONDER LOS ARGUMENTOS SUSTANCIALES DE LA DEFENSA.

C) CUANDO LA MOTIVACIÓN ES DEMASIADO EXTENSA Y ABURRIDA.

D) CUANDO LA RESOLUCIÓN NO LLEVA LA FIRMA DIGITAL DE LA AUTORIDAD.

RESPUESTA: B

43. DURANTE LA FASE DE INSTRUCCIÓN, EL ADMINISTRADO PRESENTA COMO "PRUEBA NUEVA" UN PERITAJE DE PARTE QUE CONTRADICE LAS CONCLUSIONES DEL PERITO DE LA CGR. EL ESPECIALISTA PROCESAL DEBE:

A) RECHAZARLO PORQUE SOLO VALEN LAS PRUEBAS DE LA CGR.

B) ADMITIRLO, EVALUARLO EN CONJUNTO CON LAS DEMÁS PRUEBAS BAJO EL PRINCIPIO DE LIBRE VALORACIÓN O SANA CRÍTICA, Y FUNDAMENTAR EN EL PRONUNCIAMIENTO POR QUÉ LE OTORGA O DENIEGA VALOR PROBATORIO.

C) TRASLADAR EL PERITAJE A UN JUZGADO PENAL PARA QUE DECIDA.

D) DECLARAR INFUNDADO EL PAS DE INMEDIATO.

RESPUESTA: B

44. SI LA IMPUTACIÓN DEL INFORME DE CONTROL ACUSA A UN FUNCIONARIO POR "PAGAR UNA VALORIZACIÓN DE OBRA SIN LA FIRMA DEL SUPERVISOR", PERO EN LOS DESCARGOS EL FUNCIONARIO ADJUNTA EL CUADERNO DE OBRA ORIGINAL Y EL INFORME DONDE SÍ CONSTA LA

FIRMA VÁLIDA DEL SUPERVISOR EN LA FECHA CORRECTA, LA AUTORIDAD INSTRUCTORA DEBE:

- A) SANCIONAR DE TODOS MODOS POR "SOSPECHA" DE FALSEDAD.
- B) EMITIR PRONUNCIAMIENTO PROPONIENDO LA NO EXISTENCIA DE INFRACCIÓN (ARCHIVO) POR HABERSE DESVANECIDO LA "CONDICIÓN" (HECHO IMPUTADO).
- C) MULTAR AL FUNCIONARIO POR NO MOSTRAR EL DOCUMENTO ANTES.
- D) CAMBIAR LA IMPUTACIÓN A "DEMORA EN EL TRÁMITE".

RESPUESTA: B

45. EN LA JURISPRUDENCIA DEL TSRA, EL CONCEPTO DE "TIPICIDAD SUBJETIVA" EXIGE DEMOSTRAR QUE:

- A) EL ACTO FUE ANTIJURÍDICO.
- B) EL INVESTIGADO ACTUÓ CON DOLO (VOLUNTAD Y CONOCIMIENTO) O, AL MENOS, CON CULPA (NEGLIGENCIA, IMPRUDENCIA O IMPERICIA) INEXCUSABLE.
- C) HUBO UN DAÑO ECONÓMICO CUANTIFICABLE MAYOR A 1 UIT.
- D) EL INVESTIGADO SE ENRIQUECIÓ ILÍCITAMENTE.

RESPUESTA: B

46. CUANDO UN INVESTIGADO ARGUMENTA EN SUS DESCARGOS EL "ERROR DE PROHIBICIÓN INVENCIBLE" (ACTUÓ CREYENDO FIRMEMENTE QUE SU CONDUCTA ERA LÍCITA POR UNA INTERPRETACIÓN ERRADA Y RAZONABLE DE UNA DIRECTIVA CONFUSA), Y LA AUTORIDAD CORROBORA ESTA SITUACIÓN, ¿QUÉ EFECTO JURÍDICO TIENE?

- A) AGRAVAR LA SANCIÓN POR IGNORANCIA DE LA LEY.
- B) EXIMIR DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, PUES ELIMINA LA CULPABILIDAD AL NO EXISTIR CONOCIMIENTO DE LA ANTIJURICIDAD.
- C) REDUCIR LA SANCIÓN EN UN 10%.
- D) SE TRANSFIERE EL CASO A SERVIR.

RESPUESTA: B

47. EL "ATENUANTE" DE RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD, PARA QUE TENGA EL EFECTO DE REBAJAR LA SANCIÓN EN EL PAS, DEBE SER PRESENTADO:

- A) EN EL RECURSO DE APELACIÓN ANTE EL TSRA.
- B) ANTES DEL INICIO DEL PAS.
- C) DE FORMA EXPRESA Y POR ESCRITO ANTE EL ÓRGANO INSTRUCTOR O SANCIONADOR, EN CUALQUIER MOMENTO ANTES DE QUE SE EMITA LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN A LA INSTANCIA.
- D) SOLO DESPUÉS DE EJECUTADA LA SANCIÓN.

RESPUESTA: C

48. EN MATERIA DE NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS, SI SE BUSCA NOTIFICAR LA RESOLUCIÓN DE INICIO A UN DOMICILIO Y NO SE HALLA A NADIE, EL NOTIFICADOR, PARA CUMPLIR LA LPAG, DEBE:

- A) DESLIZAR EL DOCUMENTO POR DEBAJO DE LA PUERTA DE INMEDIATO.
- B) PEGARLO EN EL POSTE DE LA CALLE.
- C) DEJAR UN AVISO DE NOTIFICACIÓN (O NOTIFICACIÓN POR AVISO) INDICANDO LA NUEVA FECHA Y HORA EN QUE REGRESARÁ (SEGUNDA VISITA), Y DE NO ENCONTRARLO NUEVAMENTE, DEJAR EL DOCUMENTO BAJO PUERTA U OTRA MODALIDAD.
- D) DAR POR NOTIFICADO POR EDICTO EN EL PERIÓDICO.

RESPUESTA: C

49. LA CGR IMPLEMENTA LA "CASILLA ELECTRÓNICA". ¿CUÁNDO SE ENTIENDE VÁLIDAMENTE EFECTUADA LA NOTIFICACIÓN MEDIANTE CASILLA ELECTRÓNICA?

- A) CUANDO EL ADMINISTRADO LEE EL DOCUMENTO.
- B) CUANDO EL ADMINISTRADO IMPRIME EL DOCUMENTO.
- C) EL DÍA EN QUE EL DOCUMENTO ES DEPOSITADO O INGRESA A LA CASILLA ELECTRÓNICA ASIGNADA AL ADMINISTRADO (CONFORME A LA NORMATIVIDAD ESPECIAL DE CGR).
- D) A LOS 15 DÍAS HÁBILES DEL ENVÍO.

RESPUESTA: C

50. EL INFORME DE CONTROL ES PRUEBA PRECONSTITUIDA. SIN EMBARGO, EN EL PAS ESTO SIGNIFICA QUE:

A) NO ADMITE PRUEBA EN CONTRARIO.

B) CONSTITUYE UN INDICIO RAZONABLE PARA INICIAR EL PAS, PERO LAS CONCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ALLÍ FORMULADAS NO SON VINCULANTES PARA EL ÓRGANO INSTRUCTOR, QUIEN PUEDE DESVIRTUARLAS TRAS EVALUAR LOS DESCARGOS BAJO LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

C) EL ÓRGANO INSTRUCTOR DEBE COPIAR EXACTAMENTE LO QUE DICE EL AUDITOR Y SANCIONAR.

D) EL INVESTIGADO NO PUEDE DEFENDERSE, SOLO APELAR.

RESPUESTA: B

101. DE ACUERDO A LA LPAG Y LA DIRECTIVA DEL PAS DE LA CGR, ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ES UN CRITERIO DE GRADUACIÓN VÁLIDO QUE EL ÓRGANO SANCIONADOR DEBE CONSIDERAR PARA DETERMINAR LA SANCIÓN A IMPONER (DE 1 A 5 AÑOS DE INHABILITACIÓN)?

A) EL NIVEL SOCIOECONÓMICO DEL INVESTIGADO.

B) LA GRAVEDAD DEL DAÑO AL INTERÉS PÚBLICO Y/O BIEN JURÍDICO PROTEGIDO, Y LA INTENCIONALIDAD O GRADO DE PARTICIPACIÓN.

C) LAS DEUDAS PERSONALES DEL INVESTIGADO CON ENTIDADES FINANCIERAS.

D) EL PARTIDO POLÍTICO AL QUE PERTENECE EL INVESTIGADO.

RESPUESTA: B

102. SI UN ADMINISTRADO, EN EL CURSO DEL PAS, ACREDITA HABER IMPLEMENTADO MECANISMOS DE CONTROL INTERNO Y PREVENCIÓN (EJ. COMPLIANCE) POSTERIORES A LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN PARA EVITAR QUE EL HECHO SE REPITA EN SU ENTIDAD, ESTO OPERA COMO:

A) CAUSAL DE ARCHIVO DEFINITIVO.

B) UN ATENUANTE DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONADORA AL MOMENTO DE GRADUAR LA SANCIÓN.

C) UN EXIMENTE ABSOLUTO DE RESPONSABILIDAD.

D) UN AGRAVANTE, POR NO HABERLO HECHO ANTES.

RESPUESTA: B

103. PARA LA GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN, LA "REINCIDENCIA" CONSTITUYE UN AGRAVANTE. SEGÚN LA LPAG, HAY REINCIDENCIA CUANDO EL ADMINISTRADO COMETE LA MISMA INFRACCIÓN DENTRO DEL PLAZO DE:

- A) UN (1) AÑO DESDE QUE QUEDÓ FIRME LA RESOLUCIÓN QUE SANCIONÓ LA PRIMERA INFRACCIÓN.
- B) DOS (2) AÑOS DESDE EL INICIO DEL PRIMER PAS.
- C) SEIS (6) MESES DESDE QUE COMETIÓ LA PRIMERA FALTA.
- D) CINCO (5) AÑOS SIN IMPORTAR SI LA RESOLUCIÓN QUEDÓ FIRME.

RESPUESTA: A

104. SI LA CONDUCTA INFRACTORA GENERA, ADEMÁS DE UNA AFECTACIÓN CUALITATIVA AL SERVICIO, UN PERJUICIO ECONÓMICO AL ESTADO ASCENDENTE A S/ 500,000.00, ESTE ELEMENTO CUANTIFICABLE DEBE SER UTILIZADO PROCESALMENTE PARA:

- A) DERIVAR OBLIGATORIAMENTE EL CASO A LA SUNAT.
- B) SUSTENTAR LA MAYOR GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN Y GRADUAR LA SANCIÓN (INHABILITACIÓN) HACIA EL EXTREMO MÁXIMO PERMITIDO POR LA NORMA.
- C) COBRARLE ESE MONTO COMO MULTA DENTRO DEL MISMO PAS.
- D) DISMINUIR LA SANCIÓN PORQUE EL PERJUICIO SE RECUPERARÁ POR LA VÍA CIVIL.

RESPUESTA: B

105. EL CONCURSO DE INFRACTORES (CUANDO VARIAS PERSONAS PARTICIPAN EN EL MISMO HECHO INFRACTOR) IMPLICA QUE:

- A) A TODOS SE LES APLICA LA MISMA SANCIÓN IDÉNTICA PARA GARANTIZAR IGUALDAD.
- B) LA RESPONSABILIDAD ES SOLIDARIA EN LA INHABILITACIÓN.
- C) LA SANCIÓN DEBE INDIVIDUALIZARSE PARA CADA INVESTIGADO SEGÚN SU GRADO DE PARTICIPACIÓN, JERARQUÍA, DOLO O CULPA INEXCUSABLE DEMOSTRADA EN LOS HECHOS.
- D) SE SANCIONA SOLO AL DE MAYOR JERARQUÍA Y SE ABSUELVE A LOS SUBORDINADOS.

RESPUESTA: C

106. SEGÚN LA JURISPRUDENCIA DEL TSRA, EL "BENEFICIO ILÍCITAMENTE OBTENIDO" POR EL INFRACTOR, SI ES DETERMINABLE, FUNCIONA EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR COMO:

- A) UN ELEMENTO QUE OBLIGA A LA ABSOLUCIÓN SI ES MENOR A 1 UIT.
- B) UN CRITERIO RECTOR DE GRADUACIÓN PARA EVITAR QUE LA INFRACCIÓN RESULTE MÁS PROVECHOSA QUE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA.
- C) UN MONTO QUE EL INFRACTOR DEBE DONAR A LA BENEFICENCIA.
- D) UN ATENUANTE.

RESPUESTA: B

107. SI EL INVESTIGADO ACTUÓ CON "DOLO" (CONCIENCIA Y VOLUNTAD DE INFRINGIR LA NORMA Y CAUSAR EL RESULTADO ANTIJURÍDICO), EL INSTRUCTOR, AL PROPONER LA SANCIÓN, DEBE CONSIDERAR ESTA CIRCUNSTANCIA SUBJETIVA COMO:

- A) UNA CAUSAL QUE OBLIGA A DERIVAR EL CASO AL JUEZ PENAL Y ARCHIVAR EL PAS.
- B) UN FACTOR DE MAYOR REPROCHABILIDAD QUE JUSTIFICA AGRAVAR LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA EN COMPARACIÓN CON UNA CONDUCTA MERAMENTE CULPOSA.
- C) IRRELEVANTE, PORQUE EL PAS SOLO SANCIONA LA CULPA.
- D) UN EXIMENTE, SI DEMUESTRA QUE ROBÓ PARA UN FIN NOBLE.

RESPUESTA: B

108. ¿ES POSIBLE SANCIONAR A UN FUNCIONARIO POR "TENTATIVA" DE INFRACCIÓN EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE LA CGR?

- A) Sí, LA LPAG SANCIONA EXPRESAMENTE LAS TENTATIVAS AL IGUAL QUE EL DERECHO PENAL.
B) No. EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR GENERAL (Y EN EL PAS DE LA CGR), POR REGLA DE TIPICIDAD, SOLO SE SANCIONAN INFRACCIONES CONSUMADAS, NO EXISTIENDO LA FIGURA DE LA TENTATIVA SALVO PREVISIÓN LEGAL EXPRESA QUE LA TIPIFIQUE COMO INFRACCIÓN AUTÓNOMA.
C) Sí, REDUCIENDO LA SANCIÓN A LA MITAD.
D) SOLO SI LA TENTATIVA GENERÓ UN DAÑO SUPERIOR A 10 UIT.
- RESPUESTA: B

109. UN INVESTIGADO ALEGA EN SUS DESCARGOS QUE DEVOLVIÓ EL DINERO APROPIADO ANTES DEL INICIO DEL PAS. ESTO, PROCESALMENTE, IMPLICA:

- A) QUE SE DECLARE INEXISTENCIA DE INFRACCIÓN, PUES YA NO HAY PERJUICIO.
B) QUE SUBSISTE LA INFRACCIÓN PORQUE EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO (PROBIDAD/INTEGRIDAD Y EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN) YA FUE VULNERADO, PERO LA REPARACIÓN VOLUNTARIA OPERA COMO CONDICIÓN ATENUANTE.
C) UNA CONFESIÓN QUE AGRAVA SU SITUACIÓN Y LO INHABILITA A PERPETUIDAD.
D) NULIDAD DEL INFORME DE AUDITORÍA.
- RESPUESTA: B

110. EL "PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD" EXIGE QUE EL ÓRGANO INSTRUCTOR PROPONGA UNA SANCIÓN:

- A) EXACTAMENTE EN LA MITAD DE LA ESCALA LEGAL PREVISTA.
B) QUE MANTENGA LA DEBIDA ADECUACIÓN ENTRE LA GRAVEDAD DEL HECHO CONSTITUTIVO DE LA INFRACCIÓN Y LA SANCIÓN APLICADA, CONSIDERANDO LOS CRITERIOS DE GRADUACIÓN.
C) QUE SEA SIEMPRE LA MÁXIMA PARA DAR EL EJEMPLO A LOS DEMÁS FUNCIONARIOS.
D) ESTABLECIDA MEDIANTE SORTEO.
- RESPUESTA: B

111. LA "CULPA INEXCUSABLE" ES UN ELEMENTO SUBJETIVO REQUERIDO PARA SANCIONAR CIERTAS INFRACCIONES (LEY 31288). SE DIFERENCIA DE LA "CULPA LEVE" EN QUE LA PRIMERA IMPLICA:

- A) UN SIMPLE ERROR DE CÁLCULO POR CANSANCIO.
B) UN DESCUIDO SUPREMO, UNA NEGLIGENCIA CRASA Y UN INCUMPLIMIENTO GRAVÍSIMO DE LOS DEBERES DE CUIDADO BÁSICOS QUE CUALQUIER FUNCIONARIO EN SU POSICIÓN DEBÍA OBSERVAR.
C) UNA INTENCIÓN DELIBERADA DE ROBAR (DOLO).
D) UNA ORDEN VERBAL DEL JEFE.
- RESPUESTA: B

112. ¿TIENE POTESTAD LA CONTRALORÍA (MEDIANTE SU PAS) PARA SANCIONAR FALTAS DISCIPLINARIAS COMETIDAS POR "CULPA LEVE" O "NEGLIGENCIA SIMPLE"?

- A) Sí, INHABILITANDO POR 6 MESES.
B) No. LAS INFRACCIONES POR CULPA LEVE, INOBSERVANCIA DE DIRECTIVAS MENORES O FALTAS DE CARÁCTER PURAMENTE DISCIPLINARIO QUE NO CALIFIQUEN COMO GRAVES O MUY GRAVES, CORRESPONDEN SER PROCESADAS Y SANCIONADAS POR LA PROPIA ENTIDAD A TRAVÉS DEL PAD (LEY SERVIR).
C) Sí, PERO SOLO MEDIANTE AMONESTACIÓN ESCRITA.
D) SOLO SI EL INFRACTOR ES DEL RÉGIMEN CAS.

RESPUESTA: B

113. AL EVALUAR LA "TIPICIDAD OBJETIVA" DE LA CONDUCTA IMPUTADA, EL ESPECIALISTA PROCESAL DETERMINA QUE EL INVESTIGADO COMETIÓ LOS HECHOS, PERO LA NORMA LEGAL VIGENTE AL MOMENTO DE LOS HECHOS NO LOS DESCRIBÍA EXPRESAMENTE COMO INFRACCIÓN. EL ÓRGANO INSTRUCTOR DEBE:

- A) APLICAR LA ANALOGÍA Y SANCIONARLO USANDO UNA NORMA PARECIDA.
- B) EMITIR PRONUNCIAMIENTO PROPONIENDO LA INEXISTENCIA DE INFRACCIÓN Y EL ARCHIVO DEL CASO POR ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA.
- C) INVENTAR UNA INFRACCIÓN BASÁNDOSE EN PRINCIPIOS GENERALES DE MORALIDAD.
- D) TRANSFERIR LA COMPETENCIA AL PODER JUDICIAL PARA QUE CREE LA NORMA.

RESPUESTA: B

114. LA "RESPONSABILIDAD OBJETIVA" EN MATERIA SANCIONADORA (SANCIONAR SIN PROBAR DOLO O CULPA, SOLO POR LA OCURRENCIA DEL HECHO):

- A) ES LA REGLA GENERAL EN TODO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PERUANO.
- B) ESTÁ PROSCRITA EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PERUANO; LA REGLA ES LA RESPONSABILIDAD SUBJETIVA (PRINCIPIO DE CULPABILIDAD), SALVO MANDATO LEGAL EXPRESO EN CONTRARIO PARA CIERTOS RUBROS MUY ESPECÍFICOS (EJ. AMBIENTAL/TRÁNSITO), LO CUAL NO APLICA EN EL PAS FUNCIONAL DE LA CGR.
- C) SOLO APLICA PARA LOS MINISTROS DE ESTADO.
- D) PERMITE SANCIONAR A LOS FAMILIARES DEL INFRACTOR.

RESPUESTA: B

115. EL "ERROR DE DERECHO" (EL INVESTIGADO IGNORABA LA EXISTENCIA DE LA NORMA PROHIBITIVA) NO SUELE SER ADMITIDO COMO EXIMENTE VÁLIDO PORQUE:

- A) EL DERECHO ROMANO LO PROHÍBE TÁCITAMENTE.
- B) RIGE LA PRESUNCIÓN JURÍDICA INELUDIBLE DE QUE LA LEY ES CONOCIDA POR TODOS DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO.
- C) ES UN AGRAVANTE AUTOMÁTICO.
- D) NO EXISTE EL ERROR DE DERECHO, SOLO EL DE HECHO.

RESPUESTA: B

116. EN LOS EXPEDIENTES DE CONTROL QUE DEVIENEN EN PAS, ¿CÓMO SE ACREDITA PROCESALMENTE LA "RELACIÓN DE CAUSALIDAD" (NEXO CAUSAL)?

- A) CON FOTOS DEL INFRACTOR EN LA OFICINA.
- B) DEMOSTRANDO CON MEDIOS PROBATORIOS IDÓNEOS QUE LA ACCIÓN U OMISIÓN ATRIBUIDA AL INVESTIGADO ES LA CAUSA DIRECTA, LÓGICA E IDÓNEA QUE PRODUJO EL RESULTADO LESIVO O EL INCUMPLIMIENTO NORMATIVO IMPUTADO.
- C) PRESUMIENDO QUE, SI EL INVESTIGADO ERA EL JEFE, ÉL FUE LA CAUSA DE TODO.
- D) CON UNA DECLARACIÓN JURADA DEL PROCURADOR.

RESPUESTA: B

117. "OMISIÓN DE FUNCIONES". PARA SANCIONAR VÁLIDAMENTE A UN SERVIDOR POR OMISIÓN (NO HACER), EL ÓRGANO INSTRUCTOR DEBE VERIFICAR INDISPENSABLEMENTE QUE:

- A) EL SERVIDOR TENÍA PRESUPUESTO DE SOBRA.

- B) EXISTÍA UN DEBER LEGAL EXPRESO, PREVIO Y EXIGIBLE DE ACTUAR, Y QUE EL FUNCIONARIO TENÍA LA CAPACIDAD REAL PARA EJECUTAR DICHA ACCIÓN EN ESE MOMENTO (POSICIÓN DE GARANTE).
- C) EL SERVIDOR ESTABA DE VACACIONES.
- D) EL SERVIDOR NO SEA SINDICALIZADO.

RESPUESTA: B

118. SI UN INVESTIGADO PLANTEA COMO EXIMENTE EL "CASO FORTUITO" (EJ. UN HUAYCO QUE DESTRUYÓ LOS DOCUMENTOS Y LE IMPIDIÓ RENDIR VIÁTICOS A TIEMPO), ESTE EVENTO DEBE REUNIR LAS CARACTERÍSTICAS DE SER:

- A) PREVISIBLE PERO INEVITABLE.
- B) EXTRAORDINARIO, IMPREVISIBLE E IRRESISTIBLE.
- C) ORDINARIO, PREVISIBLE Y EVITABLE.
- D) PROVOCADO POR EL MISMO INVESTIGADO ACCIDENTALMENTE.

RESPUESTA: B

119. LA DIFERENCIA DOCTRINARIA Y PROCESAL APLICABLE AL PAS ENTRE "INFRACCIÓN INSTANTÁNEA" E "INFRACCIÓN PERMANENTE" ES FUNDAMENTAL PARA:

- A) DECIDIR SI LA SANCIÓN ES MULTA O DESPIDO.
- B) DETERMINAR EL INICIO EXACTO DEL CÓMPUTO DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN. (LA INSTANTÁNEA PRESCRIBE DESDE QUE SE CONSUMA; LA PERMANENTE DESDE QUE CESA EL ESTADO ANTIJURÍDICO).
- C) CONOCER LA REMUNERACIÓN DEL INFRACCTOR.
- D) NOMBRAR AL INSTRUCTOR ENCARGADO DEL CASO.

RESPUESTA: B

120. EN CASO UN INVESTIGADO SUFRA DE UN TRASTORNO MENTAL QUE ANULE TEMPORALMENTE SU CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN (INIMPUTABILIDAD) JUSTO EN EL PERIODO EN QUE SE LE ATRIBUYE LA FALTA, Y LO DEMUESTRA MEDIANTE PERICIA MÉDICA COLEGIADA Y VISADA POR ESSALUD/MINSA, EL INSTRUCTOR DEBE PROPONER:

- A) SANCIONARLO IGUAL POR LA GRAVEDAD DEL ACTO.
- B) ARCHIVAR EL PAS POR CONFIGURARSE UN EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA (ANULACIÓN DE LA CULPABILIDAD POR INCAPACIDAD).
- C) COBRARLE REPARACIÓN CIVIL.
- D) IMPONER UNA INHABILITACIÓN CONDICIONAL.

RESPUESTA: B

121. DURANTE LA FASE INSTRUCTORA, EL ABOGADO DEL INVESTIGADO PRESENTA UN ESCRITO RECUSANDO AL ESPECIALISTA PROCESAL ENCARGADO DE LA INSTRUCCIÓN POR SUPUESTA "ENEMISTAD MANIFIESTA". EL TRÁMITE LEGAL EXIGE QUE:

- A) EL ESPECIALISTA DECIDA ÉL MISMO RECHAZAR LA RECUSACIÓN.
- B) EL ESPECIALISTA ELEVE LA RECUSACIÓN A SU SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO (O QUIEN DESIGNE LA NORMA INTERNA) PARA QUE ESTE RESUELVA SI PROCEDE O NO APARTARLO DEL CASO.
- C) EL PROCESO SE ANULE POR COMPLETO.
- D) SE DEMANDE AL ABOGADO POR DIFAMACIÓN.

RESPUESTA: B

122. EN EL MARCO DEL PAS, LOS ACTOS DE MERO TRÁMITE (EJ. OFICIOS QUE SOLICITAN COPIAS,

PROVIDENCIAS DE ACUMULACIÓN) DICTADOS POR EL INSTRUCTOR, ¿SON APELABLES DE MANERA AUTÓNOMA?

- A) SÍ, DEBEN SER APELADOS EN EL PLAZO DE 15 DÍAS HÁBILES.
- B) NO. POR REGLA GENERAL, LOS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA O DE MERO TRÁMITE NO SON IMPUGNABLES DE FORMA AUTÓNOMA, DEBIENDO PLANTEARSE LA OPOSICIÓN O QUEJA PARA SER RESUELTA CON LA RESOLUCIÓN FINAL.
- C) SÍ, PERO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
- D) SÍ, PERO EL PLAZO ES DE 3 DÍAS ÚTILES.

RESPUESTA: B

123. UN DEFECTO DE NOTIFICACIÓN DE LA IMPUTACIÓN DE CARGOS GENERA LA NULIDAD DEL ACTO. SIN EMBARGO, ¿QUÉ PRINCIPIO DE LA LPAG ESTABLECE QUE LA NULIDAD DE UN ACTO (EJ. UNA NOTIFICACIÓN) NO IMPLICA LA NULIDAD DE LOS DEMÁS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO QUE SEAN INDEPENDIENTES DE AQUEL?

- A) PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DEL ACTO.
- B) PRINCIPIO DE VERDAD MATERIAL.
- C) PRINCIPIO DE LEGALIDAD.
- D) PRINCIPIO DE INCOMUNICABILIDAD DE LA NULIDAD (O CONSERVACIÓN PARCIAL DE ACTUACIONES).

RESPUESTA: D

124. SI SE DECLARA LA NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE LA IMPUTACIÓN DE CARGOS A LOS 3 AÑOS Y 11 MESES DE OCURRIDOS LOS HECHOS, Y EL ÓRGANO INSTRUCTOR DEBE VOLVER A NOTIFICAR. ¿QUÉ RIESGO INMINENTE ENFRENTA EL PROCEDIMIENTO?

- A) QUE EL INFRACITOR SEA ABSUELTO AUTOMÁTICAMENTE.
- B) LA PRESCRIPCIÓN, YA QUE LA NOTIFICACIÓN ANULADA CARECE DE EFECTOS JURÍDICOS Y NO LOGRÓ INTERRUPTIR EL PLAZO PRESCRIPTIVO ORIGINAL DE 4 AÑOS.
- C) LA CADUCIDAD ANTICIPADA DE 9 MESES.
- D) QUE INTERVENGA LA FISCALÍA.

RESPUESTA: B

125. LA "CARGA DE LA PRUEBA" RECAE EN LA ADMINISTRACIÓN, PERO EL INVESTIGADO APORTA "PRUEBAS DE DESCARGO". SI EL ÓRGANO INSTRUCTOR OMITE VALORAR DE FORMA MOTIVADA Y RAZONADA UNA PRUEBA DOCUMENTAL DECISIVA APORTADA POR LA DEFENSA EN SU DESCARGO, LA RESOLUCIÓN FINAL ADOLECE DE UN VICIO DE:

- A) INCOMPETENCIA.
- B) OBJETO O CONTENIDO ILÍCITO.
- C) FALTA DE DEBIDA MOTIVACIÓN Y VULNERACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA, PASIBLE DE NULIDAD.
- D) IRRETROACTIVIDAD.

RESPUESTA: C

126. EN CASO EL ÓRGANO INSTRUCTOR DISPONGA LA ACUMULACIÓN DE DOS O MÁS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES SEGUIDOS CONTRA UN MISMO FUNCIONARIO POR GUARDAR CONEXIÓN ESTRECHA (EJ. MISMOS HECHOS EN DIFERENTES INFORMES CONEXOS), ¿ESTA DECISIÓN DE ACUMULAR ES IMPUGNABLE?

- A) SÍ, MEDIANTE RECURSO DE RECONSIDERACIÓN.
 - B) NO. LA ACUMULACIÓN DISPUESTA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE ES IRRECURRENTE Y DE NATURALEZA INIMPUGNABLE (ACTO DE MERO TRÁMITE ORGANIZATIVO).
 - C) SÍ, PERO SOLO MEDIANTE DEMANDA CIVIL DE INDEMNIZACIÓN.
 - D) DEPENDE DE SI LO AUTORIZA EL SANCIONADOR.
- RESPUESTA: B

127. EL INVESTIGADO SOLICITA LA LECTURA DEL EXPEDIENTE FÍSICO. CUANDO EL ESPECIALISTA PROCESAL SE LO FACILITA, EL ABOGADO DEL INVESTIGADO EXTRAE Y OCULTA UN DOCUMENTO ORIGINAL CLAVE QUE DEMOSTRABA LA CULPABILIDAD. ESTA CONDUCTA, ADEMÁS DE CONFIGURAR DELITO, AUTORIZA EN EL ÁMBITO DEL PAS A:

- A) DARLE LA RAZÓN AL INVESTIGADO POR FALTA DE PRUEBA.
 - B) DENUNCIAR EL HECHO ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO, CONTINUAR EL PROCESO CON LAS COPIAS CERTIFICADAS DEL INFORME DE CONTROL QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE LA CGR Y SANCIONAR LA INCONDUCTA DEL ABOGADO ANTE EL COLEGIO DE ABOGADOS.
 - C) INICIAR UN PAS CONTRA EL ABOGADO.
 - D) ANULAR EL INFORME DE AUDITORÍA.
- RESPUESTA: B

128. EN LA LPAG, EL RECURSO QUE PERMITE AL ADMINISTRADO RECLAMAR ANTE EL SUPERIOR JERÁRQUICO POR LA DEMORA INJUSTIFICADA O PARALIZACIÓN DEL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO A CARGO DEL ESPECIALISTA O INSTRUCTOR SE DENOMINA:

- A) RECURSO DE APELACIÓN.
- B) QUEJA POR DEFECTO DE TRAMITACIÓN.
- C) HÁBEAS CORPUS.
- D) DEMANDA DE AMPARO.

RESPUESTA: B

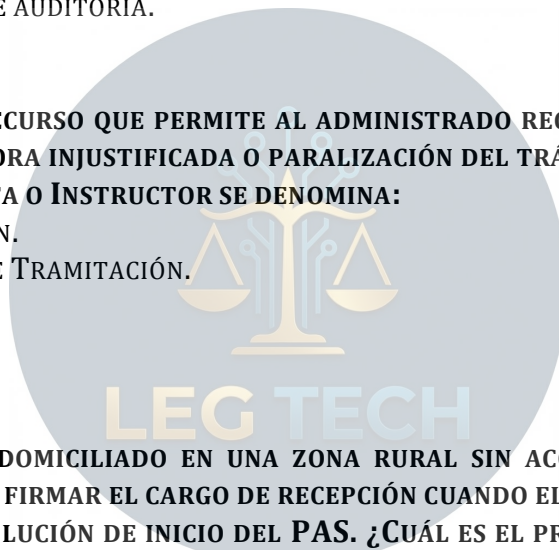
129. UN INVESTIGADO, DOMICILIADO EN UNA ZONA RURAL SIN ACCESO A MEDIOS DIGITALES REGISTRADOS, SE NIEGA A FIRMAR EL CARGO DE RECEPCIÓN CUANDO EL NOTIFICADOR LE ENTREGA PERSONALMENTE LA RESOLUCIÓN DE INICIO DEL PAS. ¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO LEGAL PARA DEJAR CONSTANCIA DE LA NOTIFICACIÓN VÁLIDA?

- A) PEGAR LA HOJA EN LA PARED Y RETIRARSE SIN ANOTAR NADA.
- B) EL NOTIFICADOR DEBE DEJAR CONSTANCIA EXPRESA EN EL ACTA DE NOTIFICACIÓN DE LA NEGATIVA A FIRMAR POR PARTE DEL DESTINATARIO, CON DETALLES DE FECHA, HORA Y CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE (NOTIFICACIÓN CON CONSTANCIA DE NEGATIVA). ESTO DA POR BIEN NOTIFICADO EL ACTO.
- C) LLAMAR A LA POLICÍA PARA QUE LO OBLIGUE A FIRMAR.
- D) CONSIDERAR EL PROCESO ANULADO POR FALTA DE FIRMA DEL RECEPTOR.

RESPUESTA: B

130. SI DURANTE LA FASE INSTRUCTORA, EL ESPECIALISTA PROCESAL ADVIERTE QUE LA COMISIÓN DE LOS HECHOS IMPUTADOS PRESCRIBIÓ HACE DOS AÑOS (ANTES DE QUE SE NOTIFIQUE EL INICIO DEL PAS), SU DEBER PROCESAL INELUDIBLE ES:

- A) CONTINUAR EL PROCESO Y DEJAR QUE EL ÓRGANO SANCIONADOR LO RESUELVAN.
- B) EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO SUSTENTADO PROPONIENDO AL ÓRGANO SANCIONADOR DECLARAR



LA PRESCRIPCIÓN DE OFICIO Y EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTO DE ESA IMPUTACIÓN.

C) MULTAR A LOS AUDITORES QUE ELABORARON EL INFORME.

D) DERIVAR EL EXPEDIENTE AL PODER JUDICIAL.

RESPUESTA: B

131. EL "DERECHO A NO AUTOINCRIMINARSE" EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SIGNIFICA QUE:

A) EL INVESTIGADO ESTÁ OBLIGADO A CONFESAR SI LA PRUEBA ES CONTUNDENTE.

B) EL INVESTIGADO TIENE DERECHO A GUARDAR SILENCIO, Y ESTE SILENCIO NO PUEDE SER VALORADO COMO PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD POR EL ÓRGANO INSTRUCTOR.

C) EL INVESTIGADO NO PUEDE PRESENTAR PRUEBAS A SU FAVOR.

D) EL INSTRUCTOR NO PUEDE PREGUNTAR SOBRE TEMAS ECONÓMICOS.

RESPUESTA: B

132. SI EL INVESTIGADO OFRECE LA DECLARACIÓN TESTIMONIAL DEL AUDITOR QUE ELABORÓ EL INFORME DE CONTROL PARA QUE "EXPLIQUE" SUS HALLAZGOS ANTE EL ÓRGANO INSTRUCTOR, LEGAL Y PROCESALMENTE SE CONSIDERA QUE:

A) ES PROCEDENTE, EL AUDITOR DEBE DEFENDER SU INFORME.

B) ES IMPROCEDENTE. LOS ÓRGANOS DE CONTROL NO ACTÚAN COMO TESTIGOS NI PERITOS DE SUS PROPIOS INFORMES EN LA FASE DE INSTRUCCIÓN DEL PAS, YA QUE EL INFORME CONSTITUYE PRUEBA PRECONSTITUIDA DOCUMENTAL QUE SE VALORA POR SÍ MISMA.

C) ES OBLIGATORIO REALIZAR UN CAREO ENTRE EL AUDITOR Y EL INVESTIGADO.

D) EL AUDITOR DEBE CONTRATAR UN ABOGADO PARA DECLARAR.

RESPUESTA: B

133. EL INVESTIGADO SOLICITA UN "INFORME TÉCNICO LEGAL" DE PARTE (ELABORADO POR UN ABOGADO O ESTUDIO JURÍDICO PRIVADO) Y LO PRESENTA COMO PRUEBA PERICIAL. EL ÓRGANO INSTRUCTOR DEBE VALORAR ESTE DOCUMENTO COMO:

A) UNA PERICIA INFALIBLE Y VINCULANTE.

B) UN ALEGATO DE DEFENSA O ARGUMENTO JURÍDICO ADICIONAL, PERO NO COMO UN "PERITAJE TÉCNICO", DADO QUE EL DERECHO NO ES OBJETO DE PRUEBA PERICIAL (SALVO DERECHO EXTRANJERO O COSTUMBRE).

C) UN INSULTO A LA AUTORIDAD Y RECHAZARLO.

D) PRUEBA SUFICIENTE PARA ARCHIVAR EL CASO.

RESPUESTA: B

134. LA PRESENTACIÓN DE DESCARGOS "EXTEMPORÁNEOS" (FUERA DEL PLAZO OTORGADO EN LA RESOLUCIÓN DE INICIO DEL PAS, PERO ANTES DE LA EMISIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO DEL ÓRGANO INSTRUCTOR):

A) GENERA EL RECHAZO LIMINAR Y DEVOLUCIÓN FÍSICA DEL ESCRITO.

B) DEBEN SER INCORPORADOS AL EXPEDIENTE Y VALORADOS POR EL ÓRGANO INSTRUCTOR AL MOMENTO DE RESOLVER, SIEMPRE QUE SE PRESENTEN ANTES DE EMITIR LA RESOLUCIÓN FINAL, EN ATENCIÓN A LOS PRINCIPIOS DE DEBIDO PROCEDIMIENTO Y VERDAD MATERIAL.

C) DUPLICA LA SANCIÓN APLICABLE.

D) OBLIGA A REINICIAR EL CÓMPUTO DE LA CADUCIDAD.

RESPUESTA: B

135. EN LA REDACCIÓN DE LA IMPUTACIÓN DE CARGOS, SE EXIGE PRECISIÓN EN LOS HECHOS Y LA NORMA. SI SE TIPIFICA EL INCUMPLIMIENTO DE LAS "NORMAS DE CONTROL INTERNO", EL ESPECIALISTA PROCESAL DEBE ASEGURARSE DE IDENTIFICAR:

- A) SOLAMENTE LA DIRECTIVA GENERAL (EJ. RESOLUCIÓN 320-2006-CG).
- B) ESPECÍFICAMENTE EL NUMERAL O INCISO EXACTO DE LA DIRECTIVA O MANUAL QUE ESTABLECÍA EL DEBER O LA PROHIBICIÓN INCUMPLIDA POR EL ADMINISTRADO EN EL CASO CONCRETO.
- C) TODOS LOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN.
- D) EL AÑO EN QUE EL FUNCIONARIO INGRESÓ A LABORAR.

RESPUESTA: B

136. UNA VEZ NOTIFICADO EL PRONUNCIAMIENTO DEL ÓRGANO INSTRUCTOR, EL EXPEDIENTE PASA A COMPETENCIA DEL ÓRGANO SANCIONADOR. EN ESTA FASE, SI EL INVESTIGADO PRESENTA NUEVOS DOCUMENTOS PROBATORIOS DE GRAN RELEVANCIA, EL ÓRGANO SANCIONADOR:

- A) DEBE IGNORARLOS PORQUE PRECLUYÓ (VENCIO) LA ETAPA PROBATORIA.
- B) TIENE EL DEBER DE VALORARLOS EN SU RESOLUCIÓN FINAL, GARANTIZANDO EL DERECHO A LA DEFENSA Y LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD MATERIAL, AUNQUE HAYAN SIDO PRESENTADOS EN LA FASE FINAL DE PRIMERA INSTANCIA.
- C) DEBE DEVOLVERLOS AL ÓRGANO INSTRUCTOR Y ANULAR TODO LO AVANZADO.
- D) COBRA UNA MULTA POR PRESENTACIÓN TARDÍA.

RESPUESTA: B

137. CUANDO LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR (TSRA) DECLARA NULO UN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR HASTA LA ETAPA DE LA NOTIFICACIÓN DE CARGOS, LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD SANCIONADORA:

- A) SE MANTIENEN INTERRUMPIDOS PERPETUAMENTE.
- B) SE REANUDAN (COMO SI LA NOTIFICACIÓN NULA NUNCA HUBIERA EXISTIDO), POR LO QUE LA ADMINISTRACIÓN DEBE APRESURARSE A NOTIFICAR VÁLIDAMENTE ANTES DE QUE EL PLAZO ORIGINAL DE 4 AÑOS SE CUMPLA.
- C) PRESCRIBEN INSTANTÁNEAMENTE AL EMITIRSE LA NULIDAD.
- D) SE AMPLÍAN POR 4 AÑOS MÁS AUTOMÁTICAMENTE.

RESPUESTA: B

138. EN EL PAS DE LA CGR, SI EL INVESTIGADO EJERCE SU "DERECHO DE PETICIÓN GRACIABLE" (SOLICITAR UNA GRACIA O FAVOR ADMINISTRATIVO, COMO EL PERDÓN DE LA SANCIÓN SIN BASE LEGAL), EL ÓRGANO INSTRUCTOR O SANCIONADOR:

- A) ESTÁ OBLIGADO A CONCEDERLA SI EL INFRACOR ES DE LA TERCERA EDAD.
- B) DEBE RECHAZARLA DE PLANO, YA QUE EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR REGLADO NO CABE LA CONDONACIÓN, PERDÓN O AMNISTÍA GRACIABLE DE INFRACCIONES DEBIDAMENTE COMPROBADAS Y TIPIFICADAS POR LEY.
- C) DEBE TRASLADAR EL PEDIDO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
- D) REDUCE LA SANCIÓN A UNA AMONESTACIÓN VERBAL.

RESPUESTA: B

139. ¿QUÉ FIGURA PROCESAL PROTEGE AL ADMINISTRADO EN EL SUPUESTO DE QUE EL ÓRGANO

INSTRUCTOR PIERDA O EXTRAVÍE DOCUMENTOS ORIGINALES APORTADOS COMO PRUEBA EN SUS DESCARGOS?

- A) LA APLICACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO A SU FAVOR.
- B) LA OBLIGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECOMPONER EL EXPEDIENTE BAJO RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO EL COSTO Y LAS IMPLICANCIAS PROCESALES A FAVOR DE LA VERDAD MATERIAL Y EL DERECHO DE DEFENSA.
- C) EL ADMINISTRADO ES SANCIONADO POR NO HABER SACADO COPIAS.
- D) EL ARCHIVO INMEDIATO Y AUTOMÁTICO DEL PAS.

RESPUESTA: B

140. PARA QUE EL ÓRGANO INSTRUCTOR PUEDA INVOCAR UN ANTECEDENTE DEL TSRA Y APLICARLO AL CASO QUE INSTRUYE, ESTE ANTECEDENTE DEBE SER OBLIGATORIAMENTE:

- A) UN PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA (ACUERDO DE SALA PLENA) EXPRESAMENTE DECLARADO COMO TAL. O BIEN, PUEDE UTILIZAR JURISPRUDENCIA COMÚN COMO ARGUMENTO PERSUASIVO E ILUSTRATIVO.
- B) UNA SENTENCIA EXTRANJERA.
- C) UNA OPINIÓN PERIODÍSTICA.
- D) UN MEMORANDO INTERNO DE RECURSOS HUMANOS.

RESPUESTA: A

141. EN UN PROCEDIMIENTO, SE EVIDENCIA QUE LOS HECHOS IMPUTADOS CONSTITUYEN UN "DELITO DE COLUSIÓN" Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA INICIÓ UNA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA. ¿CÓMO PROCEDE EL PAS DE LA CONTRALORÍA?

- A) DEBE SUSPENDERSE OBLIGATORIAMENTE (CUESTIÓN PREJUDICIAL) HASTA QUE EL JUEZ PENAL EMITA SENTENCIA FIRME.
- B) CONTINÚA SU TRÁMITE CON TOTAL INDEPENDENCIA, PUES LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL ES AUTÓNOMA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL, Y LA ABSOLUCIÓN PENAL NO IMPIDE LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA (SALVO QUE EL JUEZ DECLARE QUE EL HECHO NO EXISTIÓ O QUE EL INVESTIGADO NO PARTICIPÓ).
- C) EL INSTRUCTOR SE SOMETE A LAS ÓRDENES DEL FISCAL.
- D) SE TRANSFIERE EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO AL JUZGADO PENAL PARA QUE DICTE LA INHABILITACIÓN.

RESPUESTA: B

142. ¿QUÉ ES EL PRINCIPIO DE "CONGRUENCIA" EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR?

- A) QUE TODOS LOS PROCESOS SANCIONADORES DEBEN TERMINAR EN INHABILITACIÓN.
- B) QUE DEBE EXISTIR ESTRICTA CORRESPONDENCIA ENTRE LOS HECHOS IMPUTADOS EN LA RESOLUCIÓN DE INICIO (CARGOS), LOS DESCARGOS Y LOS HECHOS FINALMENTE SANCIONADOS EN LA RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO SANCIONADOR (NO SE PUEDE SANCIONAR POR UN HECHO DEL CUAL EL INVESTIGADO NO PUDO DEFENDERSE).
- C) QUE LA RESOLUCIÓN DEBE TENER EL MISMO NÚMERO DE PÁGINAS QUE EL INFORME DE CONTROL.
- D) QUE LA FIRMA DEL AUDITOR Y DEL INSTRUCTOR DEBEN SER SIMILARES.

RESPUESTA: B

143. UN ESPECIALISTA PROCESAL TOMA CONOCIMIENTO POR REDES SOCIALES DE QUE UN

ALCALDE HA COMETIDO UN DESVÍO DE FONDOS. SIN EXISTIR UN INFORME DE CONTROL (AUDITORÍA), DECIDE EMITIR UNA RESOLUCIÓN INICIANDO UN PAS. ¿ESTE ACTO ES VÁLIDO?

A) SÍ, EN VIRTUD DEL PRINCIPIO DE IMPULSO DE OFICIO Y VERDAD MATERIAL.

B) NO. ES NULO DE PLENO DERECHO POR FALTA DE COMPETENCIA MATERIAL, YA QUE EL MARCO NORMATIVO (LEY 31288) EXIGE COMO REQUISITO ESENCIAL PREVIO LA EXISTENCIA DE UN INFORME DE CONTROL EMITIDO POR EL SNC QUE IDENTIFIQUE LAS PRESUNTAS RESPONSABILIDADES PARA QUE LA CGR INICIE EL PAS.

C) SÍ, PERO DEBE REGULARIZAR EL INFORME DE AUDITORÍA DESPUÉS DE SANCIONAR.

D) SÍ, PORQUE ES UN CASO DE FLAGRANCIA ADMINISTRATIVA.

RESPUESTA: B

144. EL "PRINCIPIO DE OFICIALIDAD" (IMPULSO DE OFICIO) EN LA TRAMITACIÓN DEL PAS OBLIGA AL ESPECIALISTA PROCESAL A:

A) COBRAR HONORARIOS OFICIALES POR SU TRABAJO.

B) DIRIGIR E IMPULSAR EL PROCEDIMIENTO Y ORDENAR LA PRÁCTICA DE TODAS LAS DILIGENCIAS PROBATORIAS NECESARIAS PARA ESCLARECER LOS HECHOS, SIN ESPERAR A QUE EL ADMINISTRADO SE LO PIDA, EVITANDO LA PARALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE.

C) AVISAR A LA PRENSA OFICIAL DE LAS SANCIONES DICTADAS.

D) DICTAR RESOLUCIONES ORALES.

RESPUESTA: B

145. ¿ES VÁLIDO UTILIZAR LA "PRUEBA INDICIARIA" (PRESUNCIONES CONSTRUIDAS SOBRE INDICIOS PLURALES, CONCORDANTES Y PROBADOS) PARA FUNDAMENTAR LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONADORA EN LA CGR?

A) NO, SOLO SE PERMITE LA PRUEBA DIRECTA ESCRITA (DOCUMENTOS, VIDEOS).

B) SÍ. LA JURISPRUDENCIA NACIONAL Y EL TSRA ADMITEN LA PRUEBA INDICIARIA PARA DESTRUIR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD, SIEMPRE QUE LOS INDICIOS ESTÉN DEBIDAMENTE PROBADOS Y EL RAZONAMIENTO LÓGICO SEA SÓLIDO, UNÍVOCO Y ESTÉ DEBIDAMENTE MOTIVADO EN LA RESOLUCIÓN.

C) SÍ, PERO SOLO SI EL INVESTIGADO CONFIESA PARCIALMENTE.

D) NO, EL DERECHO ADMINISTRATIVO ES MERAMENTE FORMALISTA Y OBJETIVO.

RESPUESTA: B

146. ¿QUÉ FIGURA PROCESAL PROTEGE LA IMPARCIALIDAD DEL TSRA SI UN VOCAL DE SALA TIENE INTERÉS DIRECTO EN EL RESULTADO DE UNA APELACIÓN O MANTIENE VÍNCULO SOCIETARIO CON EL APELANTE?

A) LA PRESCRIPCIÓN ANTICIPADA.

B) LA "INHIBICIÓN" O ABSTENCIÓN, DEBER INELUDIBLE DEL VOCAL BAJO RESPONSABILIDAD DE INCURRIR EN CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO.

C) EL DESAFUERO PARLAMENTARIO.

D) LA SUSPENSIÓN PERFECTA DE LABORES.

RESPUESTA: B

147. EL CONCEPTO DE "AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN" EN EL DERECHO DISCIPLINARIO:

A) NO EXISTE, TODOS LOS QUE FIRMAN UN DOCUMENTO TIENEN LA MISMA RESPONSABILIDAD EXACTA (SOLIDARIA).

B) DETERMINA QUE EL GRADO DE RESPONSABILIDAD DIFIERE; NO ES LO MISMO SER EL AUTOR

DIRECTO DEL ACTO ILEGAL QUE SER UN CÓMPLICE O COLABORADOR SECUNDARIO, LO CUAL DEBE IMPACTAR EN LA GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN.

C) OBLIGA A QUE LOS JEFES ASUMAN SIEMPRE TODA LA CULPA POR DELEGACIÓN.

D) SOLO APLICA EN EL CÓDIGO CIVIL PARA EL PAGO DE DAÑOS.

RESPUESTA: B

148. SI EL ÓRGANO SANCIONADOR DETERMINA QUE LA FALTA COMETIDA POR UN FUNCIONARIO (EJ. UNA TARDANZA O DESOBEDIENCIA A UN MEMORANDO INTERNO DE VACACIONES) CONSTITUYE UNA INFRACCIÓN LEVE, DEBE RESOLVER:

A) INHABILITÁNDOLO POR 30 DÍAS, QUE ES LA PENA MÍNIMA DE LA CGR.

B) DECLARANDO LA INEXISTENCIA DE INFRACCIÓN FUNCIONAL GRAVE O MUY GRAVE (ARCHIVO EN SEDE DE CGR) Y DISPONER LA REMISIÓN DE LOS ACTUADOS AL TITULAR DE LA ENTIDAD DE ORIGEN PARA QUE PROCESE Y SANCIONE LA FALTA DISCIPLINARIA LEVE BAJO EL RÉGIMEN LABORAL CORRESPONDIENTE (EJ. SERVIR).

C) MULTÁNDOLO CON EL 50% DE SU UIT.

D) ABSOLVIÉNDOLO CON TODOS LOS HONORES.

RESPUESTA: B

149. EN UN EXPEDIENTE CON 10 INVESTIGADOS, SI SE COMPRUEBA QUE UNO DE ELLOS FALLECIÓ ANTES DE EMITIRSE LA RESOLUCIÓN DEL SANCIONADOR, EL ÓRGANO SANCIONADOR DEBE:

A) ANULAR EL EXPEDIENTE PARA TODOS.

B) EMITIR RESOLUCIÓN DECLARANDO LA EXTINCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR (Y POR ENDE DE LA POTESTAD SANCIONADORA) ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INVESTIGADO FALLECIDO, Y CONTINUAR EL PROCESO Y PRONUNCIAMIENTO FINAL RESPECTO DE LOS DEMÁS INVESTIGADOS.

C) SANCIONAR AL FALLECIDO DE FORMA PÓSTUMA PARA LIMPIAR EL REGISTRO DEL ESTADO.

D) SUSPENDER EL PAS HASTA QUE SE DESIGNE UN SUCESOR EN EL CARGO.

RESPUESTA: B

150. EL ESPECIALISTA PROCESAL, COMO SERVIDOR DE LA CONTRALORÍA Y GARANTE DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO, DEBE VELAR POR EL "PRINCIPIO DE BUENA FE PROCEDIMENTAL", EL CUAL EXIGE QUE:

A) DEBE CREER CIEGAMENTE EN LA INOCENCIA DE TODOS.

B) TANTO LA AUTORIDAD COMO LOS ADMINISTRADOS, SUS REPRESENTANTES Y ABOGADOS PARTICIPEN EN EL PROCEDIMIENTO CON RESPETO MUTUO, VERACIDAD Y LEALTAD, PROHIBIÉNDOSE ACTUACIONES DILATORIAS, MALICIOSAS O TEMERARIAS.

C) NO SE PUEDAN IMPONER SANCIONES LOS DÍAS FERIADOS.

D) TODO PROCEDIMIENTO DEBA ARCHIVARSE SI EL INVESTIGADO PIDE DISCULPAS DE BUENA FE.

RESPUESTA: B

151. DE ACUERDO CON LA LPAG, LA AUTORIDAD PUEDE DICTAR MEDIDAS DE CARÁCTER PROVISIONAL (CAUTELARES) PARA ASEGURAR LA EFICACIA DE LA RESOLUCIÓN FINAL. EN EL MARCO ESPECÍFICO DEL PAS DE LA CGR, RESPECTO A LAS MEDIDAS PROVISIONALES DE SEPARACIÓN DEL CARGO:

A) SE PUEDEN DICTAR EN CUALQUIER MOMENTO, A SOLA FIRMA DEL AUDITOR.

B) EL MARCO NORMATIVO DEL PAS DE LA CGR (LEY 31288) NO FACULTA A SUS ÓRGANOS A DICTAR MEDIDAS CAUTELARES PROVISIONALES DE SEPARACIÓN DEL CARGO NI EMBARGOS DURANTE EL

TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO.

C) SON OBLIGATORIAS SI LA IMPUTACIÓN ES POR COLUSIÓN.

D) REQUIEREN APROBACIÓN DEL JUEZ DE PAZ LETRADO.

RESPUESTA: B

152. UN FUNCIONARIO INHABILITADO POR EL TSRA INTERPONE UN RECURSO DE QUEJA PORQUE SU ENTIDAD DE ORIGEN LO DESPIDIÓ INMEDIATAMENTE TRAS LA NOTIFICACIÓN. SOBRE LA EFICACIA DE LA RESOLUCIÓN, ESTO ES:

A) ILEGAL, PORQUE FALTA QUE RESUELVA LA CORTE SUPREMA.

B) CORRECTO Y CONFORME A LEY, YA QUE LAS RESOLUCIONES DEL TSRA AGOTAN LA VÍA ADMINISTRATIVA, SON ACTOS FIRMES, DE EJECUCIÓN INMEDIATA Y LA SANCIÓN DE INHABILITACIÓN GENERA EL CESE O RESOLUCIÓN DEL VÍNCULO LABORAL.

C) ILEGAL, SE REQUIERE UNA RESOLUCIÓN DEL SERVIR CONFIRMANDO EL DESPIDO.

D) CORRECTO, PERO LA ENTIDAD DEBE PAGARLE UN AÑO DE SUELDO POR ADELANTADO.

RESPUESTA: B

153. ¿QUÉ AUTORIDAD ES LA COMPETENTE PARA DECLARAR LA "NULIDAD DE OFICIO" DE UNA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL ÓRGANO SANCIONADOR QUE SE ENCUENTRA VICIADA Y NO HA SIDO APELADA?

A) EL MISMO ÓRGANO SANCIONADOR (AUTOTUTELA DIRECTA).

B) EL SUPERIOR JERÁRQUICO DEL ÓRGANO SANCIONADOR, QUE EN ESTE CASO ES EL TRIBUNAL SUPERIOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (TSRA), QUIEN DECLARA LA NULIDAD DE OFICIO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN ÚNICA O SEGUNDA INSTANCIA.

C) EL ÓRGANO INSTRUCTOR.

D) LA FISCALÍA DE LA NACIÓN.

RESPUESTA: B

154. EN LA LPAG, EL "RECURSO DE REVISIÓN" ES UN RECURSO DE NATURALEZA EXCEPCIONAL. EN EL ESQUEMA PROCEDIMENTAL DEL PAS DE LA CGR:

A) PROCEDE INTERPONERLO ANTE EL CONTRALOR GENERAL CONTRA LAS RESOLUCIONES DEL TSRA.

B) NO PROCEDE, YA QUE EN EL PAS DE LA CGR SOLO ESTÁN PREVISTOS NORMATIVAMENTE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN (ANTE EL TSRA, EN CASOS EXCEPCIONALES DE ACTOS DICTADOS EN ÚNICA INSTANCIA POR EL TRIBUNAL) Y EL RECURSO DE APELACIÓN (ANTE EL SANCIONADOR PARA QUE ELEVE AL TSRA).

C) ES OBLIGATORIO ANTES DE IR AL PODER JUDICIAL.

D) PROCEDE SOLO SI HAY SENTENCIAS EXTRANJERAS CONTRADICTORIAS.

RESPUESTA: B

155. SI EL TSRA DECLARA NULA LA RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO SANCIONADOR DEBIDO A UNA MOTIVACIÓN DEFECTUOSA Y ORDENA EMITIR UNA NUEVA RESOLUCIÓN, ¿ESTA ANULACIÓN INTERRUMPE O REINICIA EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN?

A) SÍ, LA DECLARACIÓN DE NULIDAD REINICIA EL CÓMPUTO DE LOS 4 AÑOS.

B) NO. LA DECLARACIÓN DE NULIDAD RETROTRAJE EL PROCEDIMIENTO A LA ETAPA DE LA NOTIFICACIÓN DE CARGOS O ETAPA RESOLUTIVA (SEGÚN EL VICIO), PERO NO OTORGA UN NUEVO PLAZO DE PRESCRIPCIÓN. LA ADMINISTRACIÓN ASUME LOS EFECTOS DEL TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INTERRUPCIÓN ORIGINAL.

- C) GENERA LA CADUCIDAD AUTOMÁTICA E IRREMEDIABLE.
- D) DUPLICA EL PLAZO A 8 AÑOS POR TRATARSE DE UN ERROR ADMINISTRATIVO.

RESPUESTA: B

156. EN LA TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS IMPUGNATIVOS, EL "SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO" APLICABLE AL RECURSO DE APELACIÓN SIGNIFICA QUE:

- A) LA APELACIÓN HA SIDO APROBADA SI EL TSRA NO CONTESTA EN 30 DÍAS.
- B) EL ADMINISTRADO PUEDE CONSIDERAR DESESTIMADA SU APELACIÓN POR EL TRANSCURSO DEL PLAZO MÁXIMO LEGAL SIN OBTENER RESOLUCIÓN EXPRESA, QUEDANDO HABILITADO PARA ACUDIR A LA VÍA JUDICIAL.
- C) LA INHABILITACIÓN SE DUPLICA.
- D) EL ESTADO PIERDE EL JUICIO OBLIGATORIAMENTE.

RESPUESTA: B

157. CUANDO UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA DE INHABILITACIÓN QUEDA FIRME Y EL INFRACTOR CONTINÚA LABORANDO EN EL ESTADO (PORQUE SU ENTIDAD NO ACATA LA ORDEN), EL FUNCIONARIO QUE OMITE EJECUTAR DICHA RESOLUCIÓN:

- A) ESTÁ EJERCIENDO SU DERECHO A LA AUTONOMÍA INSTITUCIONAL.
- B) INCURRE EN RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL (OMISIÓN DE ACTOS FUNCIONALES Y DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD).
- C) SOLO AMERITA UN RECORDATORIO AMISTOSO.
- D) DEBE PAGAR LA MITAD DE LA MULTA.

RESPUESTA: B

158. LA LPAG ESTABLECE QUE EL ERROR DE CALIFICACIÓN DEL RECURSO POR PARTE DEL ADMINISTRADO NO ES OBSTÁCULO PARA SU TRAMITACIÓN. SI UN INFRACTOR PRESENTA UN ESCRITO TITULADO "RECURSO DE QUEJA" PERO CUYO CONTENIDO ES CLARAMENTE UNA "APELACIÓN" CONTRA LA SANCIÓN EN EL PLAZO DE LEY, LA AUTORIDAD DEBE:

- A) RECHAZARLO DE PLANO POR ERROR FORMAL.
- B) APLICAR EL PRINCIPIO DE INFORMALISMO Y TRAMITARLO COMO RECURSO DE APELACIÓN CONFORME A SU VERDADERA NATURALEZA Y CONTENIDO.
- C) OBLIGARLO A CONTRATAR UN ABOGADO PARA REHACERLO EN 24 HORAS.
- D) SANCIONARLO CON UNA MULTA PROCESAL.

RESPUESTA: B

159. EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO, EL "EFECTO SUSPENSIVO" DEL RECURSO DE APELACIÓN:

- A) SIGNIFICA QUE EL INVESTIGADO ES SUSPENDIDO DE SU CARGO.
- B) ES LA REGLA GENERAL; LA INTERPOSICIÓN OPORTUNA DEL RECURSO SUSPENDE LA EJECUCIÓN DEL ACTO IMPUGNADO (INHABILITACIÓN) HASTA QUE SE RESUELVA LA APELACIÓN.
- C) ES LA EXCEPCIÓN, LOS ACTOS SE EJECUTAN SIEMPRE DE INMEDIATO.
- D) APLICA SOLO A LAS MULTAS DE TRÁNSITO.

RESPUESTA: B

160. EL TSRA, AL CONOCER UN EXPEDIENTE EN APELACIÓN, IDENTIFICA QUE EL ÓRGANO SANCIONADOR INCURRIÓ EN UN ERROR MATERIAL AL SUMAR LOS AÑOS DE INHABILITACIÓN (ESCRIBIÓ 5 EN LUGAR DE 3 QUE FUNDAMENTÓ). EL TSRA PROCEDE A:

- A) ANULAR TODO EL EXPEDIENTE Y ARCHIVAR EL CASO.
 - B) EFECTUAR LA RECTIFICACIÓN DEL ERROR MATERIAL ARITMÉTICO EN SU PROPIA RESOLUCIÓN SIN NECESIDAD DE DECLARAR LA NULIDAD DE TODO EL ACTO, EN VIRTUD DEL PRINCIPIO DE CELERIDAD Y CONSERVACIÓN DEL ACTO.
 - C) INICIAR UN PAS CONTRA EL ÓRGANO SANCIONADOR.
 - D) CONVOCAR AL ADMINISTRADO A UN NUEVO INTERROGATORIO.
- RESPUESTA: B

161. UN SERVIDOR PÚBLICO APRUEBA DE FORMA FRAUDULENTE UN EXPEDIENTE. POR ESTE HECHO, SU MUNICIPALIDAD LE ABRE UN PAD Y LO DESTITUYE (SANCIÓN MÁXIMA EN SERVIR). MESES DESPUÉS, POR EL MISMO HECHO COMPROBADO EN UN INFORME DE CONTROL, LA CGR LE INICIA UN PAS. EL INVESTIGADO INVOCA EL "NON BIS IN IDEM". ¿ES FUNDADA SU DEFENSA?

- A) SÍ. EXISTE IDENTIDAD DE SUJETO, HECHO Y FUNDAMENTO (PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA). SI LA ENTIDAD YA IMPUSO LA SANCIÓN MÁXIMA CORRESPONDIENTE A LA NATURALEZA DE LA FALTA POR EL MISMO FUNDAMENTO, UN NUEVO PROCESO POR LA CGR VULNERA EL NON BIS IN IDEM.
 - B) NO. LA CONTRALORÍA SIEMPRE PUEDE SANCIONAR SOBRE LO YA SANCIONADO.
 - C) NO, PORQUE SERVIR ES DERECHO PRIVADO Y CGR ES DERECHO PÚBLICO.
 - D) SÍ, PERO SOLO SI EL ALCALDE LO CERTIFICA.
- RESPUESTA: A

162. ¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO PROCEDIMENTAL PARA EVITAR LA VULNERACIÓN DEL "NON BIS IN IDEM" ENTRE EL PAD DE LA ENTIDAD Y EL PAS DE LA CGR?

- A) EL DE MAYOR RANGO SALARIAL DEBE CEDER.
 - B) LA "COMPETENCIA PREVALENTE" DE LA CGR. CUANDO LA CGR INICIA UN PAS DERIVADO DE UN INFORME DE CONTROL QUE IDENTIFICA INFRACCIONES GRAVES/MUY GRAVES, LA ENTIDAD DEBE INHIBIRSE DE PROCESAR EL MISMO HECHO POR LA VÍA DISCIPLINARIA (PAD).
 - C) SE REALIZA UN SORTEO ENTRE OCI Y RECURSOS HUMANOS.
 - D) SE FUSIONAN AMBOS PROCESOS EN UN SOLO JUZGADO PENAL.
- RESPUESTA: B

163. SI EL ÓRGANO INSTRUCTOR ADVIERTE QUE EL ADMINISTRADO ESTÁ SIENDO PROCESADO EN LA VÍA ADMINISTRATIVA (PAS) Y SIMULTÁNEAMENTE EN LA VÍA JUDICIAL CIVIL POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (INDEMNIZACIÓN) SOBRE LOS MISMOS HECHOS, EL INSTRUCTOR DEBE:

- A) ARCHIVAR EL PAS, PORQUE EL JUEZ CIVIL YA TOMÓ EL CASO.
 - B) CONTINUAR EL PAS, PUESTO QUE LA NATURALEZA, FINALIDAD (CASTIGO DISCIPLINARIO VS RESARCIMIENTO ECONÓMICO) Y EL FUNDAMENTO JURÍDICO DE AMBAS VÍAS SON DISTINTOS, POR LO QUE NO SE VULNERA EL "NON BIS IN IDEM".
 - C) SUSPENDER EL PAS HASTA QUE SE PAGUE LA INDEMNIZACIÓN.
 - D) TRASLADAR LA MULTA ADMINISTRATIVA A LA CUENTA DEL JUZGADO.
- RESPUESTA: B

164. UN EXFUNCIONARIO INVOCA EL "NON BIS IN IDEM" ARGUMENTANDO QUE YA FUE SENTENCIADO EN LA VÍA PENAL POR "COLUSIÓN" Y, POR TANTO, LA CGR NO PUEDE INHABILITARLO ADMINISTRATIVAMENTE. ¿PROCEDE ESTE ALEGATO?

- A) Sí, LA SENTENCIA PENAL BORRA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.
- B) No. LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL ES AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE DE LA RESPONSABILIDAD PENAL. PROTEGEN BIENES JURÍDICOS DISTINTOS (ORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO VS. ORDENAMIENTO PENAL SOCIAL).
- C) Sí, PORQUE LA INHABILITACIÓN PENAL INCLUYE LA ADMINISTRATIVA.
- D) SOLO PROCEDE SI LA PENA PRIVATIVA ES MAYOR A 5 AÑOS.

RESPUESTA: B

165. ¿QUÉ SUCEDE EN EL PAS SI, EXISTIENDO UN PROCESO PENAL PARALELO POR LOS MISMOS HECHOS, EL JUEZ PENAL EMITE UNA SENTENCIA FIRME DECLARANDO EXPRESAMENTE QUE "LOS HECHOS IMPUTADOS NO EXISTIERON" O QUE "EL FUNCIONARIO INVESTIGADO NO PARTICIPÓ EN ELLOS"?

- A) EL PAS CONTINÚA PORQUE LA CGR TIENE SUS PROPIAS PRUEBAS.
- B) ESA RESOLUCIÓN PENAL VINCULA A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA (PREJUDICIALIDAD ABSOLUTORIA Estricta), Y DEBE DISPONERSE EL ARCHIVO DEL PAS O LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE LA SANCIÓN, PUES NO SE PUEDE CONTRADECIR LA VERDAD JUDICIAL SOBRE LA INEXISTENCIA FÁCTICA.
- C) EL ÓRGANO INSTRUCTOR DEBE APELAR LA SENTENCIA DEL JUEZ.
- D) SE APLICA UNA INHABILITACIÓN MÍNIMA DE 1 AÑO.

RESPUESTA: B

166. LA FIGURA DEL "CONCURSO APARENTE DE LEYES" SE RESUELVE APLICANDO TRES PRINCIPIOS INTERPRETATIVOS. UNO DE ELLOS ESTABLECE QUE LA LEY QUE REGULA EL SUPUESTO DE HECHO CON MAYORES DETALLES PREVALECE SOBRE LA GENERAL. ÉSTE ES EL PRINCIPIO DE:

- A) SUBSIDIARIEDAD.
- B) CONSUNCIÓN.
- C) ESPECIALIDAD.
- D) RETROACTIVIDAD.

RESPUESTA: C

167. SI UN MISMO HECHO (EJ. ROBAR GASOLINA OFICIAL) ES TIPIFICADO COMO FALTA GRAVE EN EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO (RIT) Y A LA VEZ COMO INFRACCIÓN MUY GRAVE EN LA LEY N° 31288 (PAS CGR), PREVALECE LA APLICACIÓN DE LA LEY N° 31288 EN VIRTUD DEL PRINCIPIO DE:

- A) TERRITORIALIDAD.
- B) ESPECIALIDAD Y COMPETENCIA PREVALENTE LEGALMENTE ASIGNADA A LA CGR SOBRE HECHOS DERIVADOS DE INFORMES DE CONTROL.
- C) IRRETROACTIVIDAD BENIGNA.
- D) LIBERTAD PROBATORIA.

RESPUESTA: B

168. EN EL PAS, EL ESPECIALISTA SE ENCUENTRA ANTE UN "CONCURSO REAL" (EL FUNCIONARIO COMETIÓ 3 FALTAS GRAVES DISTINTAS EN DIFERENTES MESES). AL PROPONER LA SANCIÓN, LA REGLA ES:

- A) SE APLICA LA INHABILITACIÓN MÁS ALTA INCREMENTADA EN UN TERCIO.
- B) SE ACUMULAN O SUMAN ARITMÉTICAMENTE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES A CADA



INFRACCIÓN COMPROBADA, DE FORMA INDEPENDIENTE (EJ. 1 AÑO POR FALTA A + 2 AÑOS POR FALTA B = 3 AÑOS TOTAL).

C) SE ABSORBEN TODAS LAS SANCIONES MENORES Y SE DEJA SOLO LA MAYOR.

D) SE PERDONA LA FALTA MÁS ANTIGUA.

RESPUESTA: B

169. UN SERVIDOR, MEDIANTE UN SOLO ACTO (UNA FIRMA), APRUEBA UN EXPEDIENTE QUE INCUMPLE NORMATIVAS DE IMPACTO AMBIENTAL Y, A LA VEZ, NORMATIVAS DE PRESUPUESTO, CONFIGURANDO DOS INFRACCIONES DISTINTAS (CONCURSO IDEAL). EL INSTRUCTOR PROPONE:

A) LA SUMATORIA DE LAS SANCIONES APLICABLES A CADA INFRACCIÓN.

B) LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE A LA INFRACCIÓN DE MAYOR GRAVEDAD (O AQUELLA QUE PREVE LA MAYOR INHABILITACIÓN).

C) LA NULIDAD DE LA FIRMA POR IMPOSIBILIDAD JURÍDICA.

D) LA SANCIÓN DE LA INFRACCIÓN DE MENOR GRAVEDAD.

RESPUESTA: B

170. EL TSRA ESTABLECE MEDIANTE ACUERDO DE SALA PLENA QUE EL "PRINCIPIO DE TIPICIDAD" OBLIGA A QUE LA CONDUCTA IMPUTADA ENCUADRE PERFECTAMENTE EN EL "TIPO BASE". SI UN ELEMENTO EXIGIDO EN LA NORMA, COMO "PERJUICIO ECONÓMICO", NO SE PRUEBA, EL HECHO SE CONSIDERA:

A) UNA INFRACCIÓN TENTATIVA.

B) UNA INFRACCIÓN ATÍPICA, LO CUAL DETERMINA LA INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL BAJO ESE TIPO LEGAL, DEBIENDO ARCHIVARSE (SIN PERJUICIO DE RE-TIPIFICAR SI PROCEDIERA Y ESTUVIERAN EN PLAZO).

C) UN ERROR DE LA CONTRALORÍA SUBSANABLE POR EL TRIBUNAL.

D) UN ATENUANTE.

RESPUESTA: B

171. EL FUNCIONARIO "A" INCUMPLE SU DEBER DE VERIFICAR LAS GARANTÍAS DEL CONTRATISTA. ESTA NEGLIGENCIA PERMITE QUE EL CONTRATISTA COBRE ADELANTOS CON UNA CARTA FIANZA FALSA Y DESAPAREZCA, CAUSANDO GRAVE PERJUICIO. ESTA CONDUCTA SE TIPIFICA COMO:

A) PARCIALIDAD.

B) INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE REGULAN SU FUNCIÓN, CAUSANDO PERJUICIO ECONÓMICO AL ESTADO O GRAVE AFECTACIÓN AL SERVICIO (INFRACCIÓN MUY GRAVE O GRAVE SEGÚN NIVEL DE INTENCIONALIDAD).

C) DOBLE PERCEPCIÓN DE INGRESOS.

D) NEPOTISMO CULPOSO.

RESPUESTA: B

172. EN MATERIA DE TIPIFICACIÓN, ¿QUÉ DIFERENCIA SUSTANCIAL EXISTE ENTRE "INCUMPLIR LAS FUNCIONES" Y "OMISIÓN DE FUNCIONES"?

A) NINGUNA, SON EL MISMO TIPO PENAL Y ADMINISTRATIVO.

B) EL INCUMPLIMIENTO IMPLICA REALIZAR LA FUNCIÓN PERO DE MANERA DEFECTUOSA, TARDÍA O CONTRARIA A LA LEY (ACTUAR MAL); LA OMISIÓN IMPLICA UNA INACTIVIDAD TOTAL FRENTE A UN DEBER LEGAL DE ACTUAR (NO HACER NADA).

C) LA OMISIÓN SOLO APLICA A LOS JEFES Y EL INCUMPLIMIENTO A LOS SUBALTERNOS.

D) EL INCUMPLIMIENTO NO TIENE SANCIÓN, LA OMISIÓN SÍ.

RESPUESTA: B

173. UN FUNCIONARIO OBSTACULIZA INTENCIONALMENTE EL TRABAJO DE UNA COMISIÓN AUDITORA DE LA CGR, NEGÁNDOSE A ENTREGAR LAS LLAVES DEL ARCHIVO. LA LEY 31288 CALIFICA ESTA CONDUCTA COMO:

A) INFRACCIÓN LEVE.

B) INFRACCIÓN GRAVE, PASIBLE DE AMONESTACIÓN.

C) INFRACCIÓN MUY GRAVE (OBSTACULIZACIÓN DEL EJERCICIO DEL CONTROL GUBERNAMENTAL), PASIBLE DE INHABILITACIÓN DE 1 A 5 AÑOS.

D) EXCLUSIVAMENTE DELITO PENAL (VIOLENCIA CONTRA LA AUTORIDAD).

RESPUESTA: C

174. EL ESPECIALISTA PROCESAL DEBE TIPIFICAR LA CONDUCTA DE UN SERVIDOR QUE, DURANTE UN PROCESO DE SELECCIÓN, REVELÓ LOS MONTOS OCULTOS DEL VALOR REFERENCIAL A UNO DE LOS POSTORES, OTORGÁNDOLE UNA VENTAJA INDEBIDA SOBRE EL RESTO. ESTA INFRACCIÓN CALIFICA COMO:

A) FALSEDAD IDEOLÓGICA.

B) INFRACCIÓN MUY GRAVE, POR PROPORCIONAR U OCULTAR INFORMACIÓN, VULNERANDO LA RESERVA Y TRANSPARENCIA, PARA OBTENER VENTAJA INDEBIDA A FAVOR DE TERCERO.

C) INCUMPLIMIENTO DE HORARIO DE TRABAJO.

D) COHECHO ACTIVO TRANSNACIONAL.

RESPUESTA: B

175. SI EL ÓRGANO INSTRUCTOR DETERMINA QUE UN MÉDICO DE ESSALUD (FUNCIONARIO) DERIVÓ PACIENTES DEL HOSPITAL PÚBLICO A SU CLÍNICA PRIVADA (USANDO EQUIPOS DEL ESTADO), LA IMPUTACIÓN SE ENCUADRA JURÍDICAMENTE EN:

A) USO DE BIENES/RECURSOS DEL ESTADO PARA FINES AJENOS A LOS INSTITUCIONALES, Y OBTENCIÓN DE VENTAJA INDEBIDA (INFRACCIÓN MUY GRAVE).

B) NEGLIGENCIA MÉDICA.

C) OMISIÓN DE FUNCIONES.

D) INFRACCIÓN CONTRA EL HONOR PÚBLICO.

RESPUESTA: A

176. UN INVESTIGADO ALEGA: "YO FIRMÉ LA VALORIZACIÓN FALSA PORQUE CONFÍO CIEGAMENTE EN MIS INGENIEROS DE PLANTA (PRINCIPIO DE CONFIANZA)". EN EL PAS, ESTA FIGURA PENAL DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA:

A) ES UN EXIMIENTE ABSOLUTO QUE SIEMPRE ABSUELVE AL JEFE.

B) PUEDE SER ADMITIDA PARA ATENUAR O EXCLUIR RESPONSABILIDAD, SIEMPRE QUE EL FUNCIONARIO HAYA CUMPLIDO CABALMENTE CON SUS PROPIOS DEBERES DE SUPERVISIÓN, SELECCIÓN Y DELEGACIÓN, Y NO EXISTIERAN SEÑALES DE ALERTA QUE DEBIÓ ADVERTIR (NO APLICA SI HUBO "CULPA IN VIGILANDO" GRAVE).

C) ESTÁ PROHIBIDA Y EL JEFE SIEMPRE ES CULPABLE.

D) SOLO APLICA SI LOS INGENIEROS ASUMEN LA MULTA.

RESPUESTA: B

177. EN LA TIPIFICACIÓN POR "CONTRATACIONES FRAGMENTADAS/FRACCIONAMIENTO", LA IMPUTACIÓN DEBE DEMOSTRAR QUE:

- A) EL FUNCIONARIO COMPRÓ POCO PORQUE NO HABÍA MÁS BIENES EN LA TIENDA.
- B) EXISTIÓ LA INTENCIÓN DELIBERADA (O NEGLIGENCIA GRAVE) DE DIVIDIR EL REQUERIMIENTO DE BIENES O SERVICIOS IDÉNTICOS Y PREVISIBLES PARA EVITAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE MAYOR ENVERGADURA Y EVADIR LA NORMATIVA APLICABLE.
- C) LOS PROVEEDORES ERAN EXTRANJEROS.
- D) LA COMPRA SE HIZO EN EL MES DE DICIEMBRE.

RESPUESTA: B

178. UN ESPECIALISTA DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS ES PROCESADO POR NO HABER REALIZADO LAS RETENCIONES JUDICIALES POR ALIMENTOS DEL SUELDO DE UN SERVIDOR. ESTO CALIFICA COMO INFRACCIÓN GRAVE RELACIONADA CON:

- A) TRÁFICO DE INFLUENCIAS.
- B) EL INCUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA GESTIÓN DE FONDOS O PLANILLAS INSTITUCIONALES.
- C) ACOSO LABORAL.
- D) DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA.

RESPUESTA: B

179. EN EL DERECHO DISCIPLINARIO PERUANO (SERVIR Y PAS CGR), LA FIGURA DEL "DESPIDO ARBITRARIO" ALEGADA POR UN FUNCIONARIO SANCIONADO CON INHABILITACIÓN, NO PROCEDE PORQUE:

- A) EL ESTADO NO PUEDE DESPEDIR A NADIE.
- B) LA EXTINCIÓN DEL VÍNCULO LABORAL NO ES UN "DESPIDO", SINO LA CONSECUENCIA JURÍDICA INELUDIBLE Y AUTOMÁTICA DEL CESE DE LA IDONEIDAD LEGAL PARA EJERCER FUNCIÓN PÚBLICA DERIVADA DE LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA DE INHABILITACIÓN IMPUESTA TRAS UN DEBIDO PROCEDIMIENTO.
- C) LA INDEMNIZACIÓN SE DESCUENTA DE LA MULTA.
- D) EL FUNCIONARIO PUEDE SEGUIR COBRANDO SUELDO SIN IR A TRABAJAR.

RESPUESTA: B

180. ¿ES VÁLIDO QUE UN ÓRGANO INSTRUCTOR MODIFIQUE LA "TIPIFICACIÓN" (NORMA VULNERADA) IDENTIFICADA PRELIMINARMENTE EN EL INFORME DE CONTROL AL MOMENTO DE EMITIR LA RESOLUCIÓN DE INICIO DEL PAS?

- A) NO, EL INFORME DE CONTROL ES INMODIFICABLE.
- B) SÍ, EL ÓRGANO INSTRUCTOR TIENE LA POTESTAD Y DEBER DE REALIZAR EL ANÁLISIS JURÍDICO AUTÓNOMO DE LOS HECHOS (SUBSUNCIÓN) Y PUEDE VARIAR LA TIPIFICACIÓN O PRECISAR LA IMPUTACIÓN CON BASE LEGAL EXACTA (TIPICIDAD), ASEGURANDO SIEMPRE EL DERECHO A LA DEFENSA.
- C) SOLO SI LO SOLICITA EL ADMINISTRADO.
- D) SOLO SI LA NUEVA TIPIFICACIÓN ES MÁS LEVE.

RESPUESTA: B

181. EL "ERROR DE COMPRENSIÓN CULTURALMENTE CONDICIONADO" CONTEMPLADO EN EL CÓDIGO PENAL Y ANALÓGICAMENTE EN EL DERECHO SANCIONADOR, APLICARÍA COMO EXIMENTE EN EL PAS SI:

- A) EL FUNCIONARIO TIENE MALAS COSTUMBRES.
- B) EL INVESTIGADO, POR SU CULTURA O COSTUMBRES ARRAIGADAS Y DEMOSTRADAS, NO PUDO COMPRENDER EL CARÁCTER ANTIJURÍDICO DE SU ACCIÓN O ACTUAR DE OTRA MANERA. (MUY EXCEPCIONAL EN FUNCIONARIOS PÚBLICOS TÉCNICOS).
- C) EL INVESTIGADO NO HABLA INGLÉS.
- D) EL FUNCIONARIO ALEGA QUE EN SU PUEBLO "TODOS ROBAN".

RESPUESTA: B

182. UN SERVIDOR APRUEBA LA CONFORMIDAD DE UNOS BIENES EL 31 DE DICIEMBRE SIN QUE HAYAN INGRESADO AL ALMACÉN, ARGUMENTANDO QUE LO HIZO PARA "EVITAR QUE EL PRESUPUESTO REVIERTA AL MEF Y LA ENTIDAD PIERDA EL DINERO" (FIN ALTRUISTA INSTITUCIONAL). EN EL PAS, ESTE ARGUMENTO:

- A) FUNCIONA COMO EXIMENTE POR ESTADO DE NECESIDAD JUSTIFICANTE.
- B) NO CONSTITUYE EXIMENTE NI ATENUANTE; VULNERA FRONTALMENTE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, PROBIIDAD PRESUPUESTAL Y CONFIGURA FALTA MUY GRAVE (AUTORIZAR PAGOS POR BIENES NO RECIBIDOS), INDEPENDIENTEMENTE DE LAS MOTIVACIONES PRESUPUESTARIAS.
- C) DEMUESTRA GRAN EFICIENCIA GERENCIAL.
- D) ES UNA FALTA LEVE DE FORMA ADMINISTRATIVA.

RESPUESTA: B

183. EL INVESTIGADO PRESENTA COMO PRUEBA TESTIMONIAL UNA "DECLARACIÓN JURADA NOTARIAL" (DECLARACIÓN JURADA CON FIRMA LEGALIZADA) DONDE UN EXCOMPAÑERO AFIRMA SU INOCENCIA. EL TSRA HA ESTABLECIDO QUE ESTE TIPO DE PRUEBA DOCUMENTAL:

- A) ES PRUEBA PLENA E INDISCUTIBLE (COSA JUZGADA NOTARIAL).
- B) CARECE DE VALOR PROBATORIO PLENO POR SÍ SOLA, PUES EL NOTARIO SOLO CERTIFICA LAS FIRMAS, NO LA VERACIDAD DEL CONTENIDO, Y AL SER ELABORADA UNILATERALMENTE FUERA DEL CONTRADICTORIO, NO PERMITE EL CONTRAINTERROGATORIO NI LA INMEDIACIÓN DE LA AUTORIDAD. SE VALORA CONJUNTAMENTE CON RESERVAS.
- C) SE ANULA SI EL TESTIGO NO ES INGENIERO.
- D) OBLIGA AL INSTRUCTOR A ARCHIVAR EL PROCESO.

RESPUESTA: B

184. "OCULTAMIENTO DE INFRACCIÓN". CUANDO EL ADMINISTRADO COMETE UNA INFRACCIÓN Y LUEGO EJECUTA MANIOBRAS DELIBERADAS (FALSIFICA DOCUMENTOS, BORRA CORREOS, AMEDRENTA TESTIGOS) PARA EVITAR QUE LA AUDITORÍA LO DESCUBRA, ESTO CONSTITUYE PROCESALMENTE:

- A) UN DERECHO DE AUTODEFENSA VÁLIDO.
- B) UN CRITERIO AGRAVANTE VINCULANTE PARA GRADUAR LA SANCIÓN APLICABLE, AUMENTANDO EL REPROCHE PUNITIVO.
- C) UNA CAUSAL DE NULIDAD DEL INFORME DE CONTROL.
- D) UN ATENUANTE POR ESTADO DE PÁNICO.

RESPUESTA: B

185. SI UN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ES DECLARADO NULO EN SEGUNDA INSTANCIA (TSRA) POR UNA VULNERACIÓN AL DERECHO DE DEFENSA EN LA FASE INSTRUCTORA (EJ. NO SE ADMITIÓ UN DESCARGO OPORTUNO). ¿QUÉ EFECTOS TIENE LA NULIDAD SOBRE LOS MEDIOS DE

PRUEBA YA RECABADOS QUE NO ESTABAN VICIADOS (EJ. PERITAJES DE LA AUDITORÍA)?

- A) TODOS SE DESTRUYEN Y SE DEBE HACER NUEVA AUDITORÍA.
- B) LOS MEDIOS DE PRUEBA LÍCITAMENTE OBTENIDOS QUE SON INDEPENDIENTES DEL ACTO VICIADO CONSERVAN SU VALIDEZ Y EFICACIA, Y PODRÁN SER VALORADOS NUEVAMENTE CUANDO SE REPONGA EL PROCEDIMIENTO (CONSERVACIÓN PARCIAL DE ACTUACIONES).
- C) PASAN A SER PROPIEDAD EXCLUSIVA DEL INVESTIGADO.
- D) SOLO CONSERVAN SU VALIDEZ SI EL ADMINISTRADO LO PERMITE.

RESPUESTA: B

186. LA "PRESUNCIÓN DE VERACIDAD" EN EL PROCESO SANCIONADOR RIGE RESPECTO DE:

- A) LOS TESTIMONIOS DE LOS AUDITORES, QUE SON INFALIBLES.
- B) LOS DOCUMENTOS Y DECLARACIONES FORMULADAS POR LOS ADMINISTRADOS EN SUS DESCARGOS, SALVO QUE EXISTA PRUEBA EN CONTRARIO IDÓNEA ACTUADA POR EL INSTRUCTOR QUE DESVIRTÚE DICHA PRESUNCIÓN.
- C) LAS DENUNCIAS ANÓNIMAS PUBLICADAS EN LA PRENSA.
- D) EL SILENCIO DEL INVESTIGADO, QUE PRESUME SU CONFESIÓN.

RESPUESTA: B

187. UN FUNCIONARIO EN RETIRO, YA SIN VÍNCULO CON EL ESTADO, ES NOTIFICADO CON UN PAS DE LA CGR. ESTE ALEGA QUE, AL NO SER FUNCIONARIO ACTIVO, NO PROCEDE LA INHABILITACIÓN. SU ARGUMENTO ES:

- A) CORRECTO, EL PAS SOLO APLICA A PERSONAL EN ACTIVIDAD.
- B) INCORRECTO. LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL SE DETERMINA Y SANCIONA POR LOS ACTOS COMETIDOS DURANTE EL EJERCICIO DEL CARGO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL VÍNCULO LABORAL HAYA CONCLUIDO AL MOMENTO DE INICIARSE O RESOLVERSE EL PAS (SIEMPRE QUE NO HAYA PRESCRITO).
- C) CORRECTO, PORQUE LA CONTRALORÍA ES EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
- D) INCORRECTO, DEBE RETORNAR A TRABAJAR GRATIS UN AÑO.

RESPUESTA: B

188. SI UN INVESTIGADO ALEGA Y DEMUESTRA "FUERZA MAYOR" (EJ. UN ASALTO A MANO ARMADA DONDE LE SUSTRAJERON LA LAPTOP OFICIAL CON INFORMACIÓN), ESTE EVENTO OPERA PROCESALMENTE COMO:

- A) AGRAVANTE POR NO TENER COPIAS DE SEGURIDAD.
- B) EXIMENTE DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONADORA POR PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, YA QUE ES UN HECHO DE TERCERO INEVITABLE E IRRESISTIBLE QUE ANULA LA IMPUTACIÓN SUBJETIVA (NO HUBO DOLO NI CULPA).
- C) ATENUANTE, PERO IGUAL DEBE COMPRAR UNA LAPTOP NUEVA AL ESTADO.
- D) UNA CAUSAL PARA SUSPENDER EL PAS POR 10 AÑOS.

RESPUESTA: B

189. EL "CESE DE LOS ACTOS ANTIJURÍDICOS". SEGÚN LA LPAG, SI EL INVESTIGADO DETIENE LA CONDUCTA INFRACTORA DE MANERA VOLUNTARIA, ESPONTÁNEA Y ANTES DEL INICIO DEL PAS, ESTO SE CONSIDERA:

- A) UNA CONDICIÓN QUE EXIME DE CUALQUIER SANCIÓN Y OBLIGA AL ARCHIVO.
- B) UN ATENUANTE QUE OBLIGA A REBAJAR LA SANCIÓN QUE LE CORRESPONDA.

C) UNA BURLA QUE DUPLICA EL CASTIGO.

D) IRRELEVANTE; SE SANCIONA EXACTAMENTE IGUAL SIN IMPORTAR QUE HAYA CESADO.

RESPUESTA: B

190. ¿PUEDE UN ÓRGANO INSTRUCTOR DELEGAR SUS FACULTADES RESOLUTIVAS O DE EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO A UN PERITO CONTABLE EXTERNO?

A) SÍ, SI EL CASO ES EXTREMADAMENTE COMPLEJO (ALTA MATEMÁTICA).

B) NO. LA COMPETENCIA FUNCIONAL OTORGADA POR LEY A LOS ÓRGANOS DEL PAS (INSTRUCTOR Y SANCIONADOR) ES INDELEGABLE Y PERSONALÍSIMA EN EL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA PÚBLICA, SIENDO CAUSAL DE NULIDAD ABSOLUTA CUALQUIER INTENTO DE TRANSFERENCIA.

C) SÍ, PERO CON APROBACIÓN NOTARIAL.

D) SÍ, SOLO PARA LOS CASOS DE INHABILITACIÓN MENOR A 1 AÑO.

RESPUESTA: B

191. LA DOCTRINA DEL "LEVANTAMIENTO DEL VELO SOCIETARIO" (IGNORAR LA FORMA DE LA EMPRESA PARA VER QUIÉNES SON LOS DUEÑOS REALES). EN EL MARCO DEL PAS DE LA CGR, SI SE IDENTIFICA QUE EL FUNCIONARIO SANCIONADO CREÓ UNA EMPRESA PARA CONTRATAR CON SU PROPIA ENTIDAD:

A) SE SANCIONA A LA EMPRESA, EL FUNCIONARIO QUEDA LIBRE.

B) EL PAS SE CENTRA EN LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL DE LA PERSONA NATURAL (EL FUNCIONARIO) POR LA INFRACCIÓN DE NEPOTISMO, CONFLICTO DE INTERÉS O VENTAJA INDEBIDA, CON INDEPENDENCIA DE LAS ACCIONES CIVILES O PENALES CONTRA LA EMPRESA.

C) EL INSTRUCTOR DEBE EMBARGAR LA EMPRESA ÉL MISMO.

D) LA CGR MULTA A LA EMPRESA PRIVADA Y LE QUITA SU RUC.

RESPUESTA: B

192. SI EL INVESTIGADO PLANTEA UN "RECURSO DE RECONSIDERACIÓN" ANTE EL TSRA CONTRA UNA RESOLUCIÓN DE APELACIÓN, PERO NO ADJUNTA NUEVA PRUEBA, EL TSRA PROCEDERÁ A:

A) DECLARARLO INADMISIBLE O IMPROCEDENTE, AL INCUMPLIR EL REQUISITO LEGAL Y PROCEDIMENTAL BÁSICO DE TODO RECURSO DE RECONSIDERACIÓN REGULADO POR LA LPAG.

B) DECLARARLO FUNDADO PARA EVITAR IR A LA VÍA JUDICIAL.

C) ADMITIRLO POR EL PRINCIPIO DE CELERIDAD, PERO RESOLVERLO EL MISMO DÍA.

D) TRANSFERIRLO AL CONTRALOR GENERAL COMO RECURSO DE REVISIÓN.

RESPUESTA: A

193. UN INFORME DE CONTROL IMPUTA A UN FUNCIONARIO POR UN PAGO IRREGULAR EN ENERO Y A OTRO FUNCIONARIO DISTINTO POR UN TRÁMITE FALSO EN DICIEMBRE DEL MISMO AÑO, EN LA MISMA ENTIDAD. ¿PUEDE EL INSTRUCTOR SEPARAR LOS EXPEDIENTES?

A) NO, TODOS DEBEN ESTAR JUNTOS HASTA EL FINAL POR SER LA MISMA ENTIDAD.

B) SÍ, MEDIANTE LA FIGURA DE "DESACUMULACIÓN" O TRAMITACIÓN POR CUERDAS SEPARADAS, PARA EVITAR DILACIONES INDEBIDAS Y FACILITAR EL DERECHO DE DEFENSA, SI LOS HECHOS, AUNQUE EN EL MISMO INFORME, NO GUARDAN CONEXIÓN CAUSAL O JURÍDICA.

C) SÍ, PERO EL DE ENERO PRESCRIBE AUTOMÁTICAMENTE.

D) NO, PORQUE EL TRIBUNAL EXIGE UN SOLO EXPEDIENTE POR MUNICIPALIDAD.

RESPUESTA: B

194. "DOBLE INSTANCIA ADMINISTRATIVA". ES UNA GARANTÍA CONSTITUCIONAL QUE EN EL PAS DE LA CGR SE MATERIALIZA A TRAVÉS DE:

- A) LA PARTICIPACIÓN DEL INSTRUCTOR (PROPONE) Y EL SANCIONADOR (RESUELVE).
- B) LA EXISTENCIA DEL ÓRGANO SANCIONADOR (EMITE LA RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA) Y EL TRIBUNAL SUPERIOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (TSRA), QUIEN REvisa EL CASO EN SEGUNDA Y ÚLTIMA INSTANCIA ADMINISTRATIVA A MÉRITO DEL RECURSO DE APELACIÓN.
- C) LAS DOS SALAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
- D) LA REVISIÓN DEL PROCURADOR PÚBLICO Y EL JUEZ PENAL.

RESPUESTA: B

195. EN LA VALORACIÓN PROBATORIA, EL INSTRUCTOR DEBE GUIARSE POR LA "PRUEBA TASADA" (DONDE LA LEY DICE EXACTAMENTE CUÁNTO VALE CADA PRUEBA) O POR LA "SANA CRÍTICA" (LIBRE CONVICCIÓN RAZONADA).

- A) PRUEBA TASADA Estricta dictada por el Contralor.
- B) SANA CRÍTICA, EL SISTEMA ADOPTADO POR EL ORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO PERUANO, DONDE LA AUTORIDAD VALORA CONJUNTA, LÓGICA Y RAZONABLEMENTE LAS PRUEBAS SIN ESTAR ATADA A REGLAS FIJAS DE VALOR.
- C) EL SISTEMA DE JURADOS POPULARES.
- D) EL TESTIMONIO BAJO JURAMENTO DE SANGRE.

RESPUESTA: B

196. SI UN ESPECIALISTA PROCESAL DETERMINA, AL RECIBIR EL INFORME DE CONTROL, QUE ESTE CARECE DE LA FIRMA DEL AUDITOR O NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS BÁSICOS PARA SER CONSIDERADO UN INFORME VÁLIDO, DEBE:

- A) SANCIONAR DE TODAS MANERAS A LOS INVESTIGADOS.
- B) DEVOLVER EL INFORME DE CONTROL A LA UNIDAD ORGÁNICA EMISORA, SIN INICIAR EL PAS, POR ADOLESCER DE REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD MATERIAL O VICIOS SUSTANCIALES QUE IMPEDIRÍAN UNA IMPUTACIÓN VÁLIDA.
- C) FALSIFICAR ÉL MISMO LA FIRMA DEL AUDITOR Y CONTINUAR.
- D) DENUNCIAR PENALMENTE A LA ENTIDAD AUDITADA.

RESPUESTA: B

197. CUANDO LA RESOLUCIÓN DEL TSRA ADQUIERE "FIRMEZA" (SE AGOTÓ LA VÍA ADMINISTRATIVA), LA SANCIÓN DE INHABILITACIÓN NO SOLO EXTINGUE EL VÍNCULO LABORAL, SINO QUE TAMBIÉN:

- A) PROHÍBE AL INFRACITOR SALIR DEL PAÍS.
- B) GENERA UN IMPEDIMENTO LEGAL AUTOMÁTICO (UNA INCAPACIDAD SOBREVINIENTE) PARA CONTRATAR CON EL ESTADO COMO PROVEEDOR DE BIENES O SERVICIOS Y PRESTAR SERVICIOS BAJO CUALQUIER RÉGIMEN DURANTE EL PLAZO DE LA SANCIÓN.
- C) CONGELA SUS CUENTAS BANCARIAS DE POR VIDA.
- D) ANULA SUS TÍTULOS UNIVERSITARIOS.

RESPUESTA: B

198. EL "PRINCIPIO DE INFORMALISMO" EN LA LPAG SIGNIFICA QUE EL ESPECIALISTA PROCESAL O EL ÓRGANO SANCIONADOR:

- A) PUEDE RECIBIR DESCARGOS EN SERVILLETAS O MENSAJES DE TEXTO INFORMALES.

B) DEBE INTERPRETAR LAS NORMAS PROCESALES DE FORMA FAVORABLE A LA ADMISIÓN Y DECISIÓN FINAL DE LAS PRETENSIONES DE LOS ADMINISTRADOS, EXCUSANDO INOBSERVANCIAS DE EXIGENCIAS FORMALES NO ESENCIALES QUE PUEDEN SER SUBSANADAS.

C) PUEDE PRESENTARSE A TRABAJAR SIN CÓDIGO DE VESTIMENTA.

D) NO ESTÁ OBLIGADO A MOTIVAR SUS RESOLUCIONES SI SON CORTAS.

RESPUESTA: B

199. SI EL INVESTIGADO, EN SU ESCRITO DE DESCARGOS, AMENAZA CON DAÑAR FÍSICAMENTE AL ESPECIALISTA PROCESAL O UTILIZA LENGUAJE SOEZ Y CALUMNIOSO, EL INSTRUCTOR:

A) DEBE DECLARARLO GANADOR DEL CASO POR INTIMIDACIÓN.

B) DEBE CONTINUAR LA EVALUACIÓN JURÍDICA CON OBJETIVIDAD, SIN PERJUICIO DE REMITIR COPIAS CERTIFICADAS A LA PROCURADURÍA PÚBLICA PARA LAS ACCIONES PENALES O CIVILES CORRESPONDIENTES, O MULTAR LA CONDUCTA TEMERARIA EN EL PROCEDIMIENTO.

C) DEBE QUEMAR EL EXPEDIENTE Y ANULAR EL PAS.

D) DEBE RESPONDERLE EN EL MISMO TONO EN LA RESOLUCIÓN.

RESPUESTA: B

200. EL ESPECIALISTA PROCESAL DEL ÓRGANO INSTRUCTOR DE LA CONTRALORÍA, EN ESENCIA, DEBE CUMPLIR EL ROL DUAL DE SER:

A) EL ABOGADO DEFENSOR DEL INVESTIGADO Y SU JUEZ.

B) UN AGENTE QUE EJERCE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO (BUSCANDO SANCIONAR LA INFRACCIÓN DE MANERA IMPLACABLE) Y, SIMULTÁNEAMENTE, EL GARANTE IMPARCIAL DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL INVESTIGADO, BUSCANDO LA VERDAD MATERIAL POR ENCIMA DEL FORMALISMO.

C) UN VERDUGO CIEGO Y SORDO A LOS DESCARGOS.

D) UN AUDITOR FINANCIERO DISFRAZADO DE ABOGADO.

RESPUESTA: B

201. EN EL MARCO DE LA DIRECTIVA DEL PAS DE LA CGR, EL USO DE LA "CASILLA ELECTRÓNICA" PARA LAS NOTIFICACIONES ES OBLIGATORIO. SI LA RESOLUCIÓN SE DEPOSITA EN LA CASILLA UN DÍA VIERNES A LAS 18:00 HORAS, ¿A PARTIR DE CUÁNDO SE EMPIEZA A COMPUTAR EL PLAZO PARA PRESENTAR DESCARGOS?

A) DESDE ESE MISMO VIERNES.

B) DESDE EL DÍA LUNES (SI ES HÁBIL), PUES EL CÓMPUTO DE PLAZOS FIJADOS EN DÍAS HÁBILES SE INICIA EL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL DE LA NOTIFICACIÓN VÁLIDA.

C) A LOS TRES DÍAS DE DEPOSITADO.

D) DESDE QUE EL ADMINISTRADO ABRE EL CORREO ELECTRÓNICO.

RESPUESTA: B

202. SI EL ACTO DE NOTIFICACIÓN DE LA IMPUTACIÓN DE CARGOS NO ADJUNTA COPIA DEL INFORME DE CONTROL Y SUS ANEXOS RELEVANTES, AFECTANDO MATERIALMENTE LA COMPRENSIÓN DE LOS HECHOS POR PARTE DEL INVESTIGADO, ESTE ACTO ES PASIBLE DE:

A) APROBACIÓN TÁCITA.

B) NULIDAD DE PLENO DERECHO, POR VULNERAR EL PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO Y EL DERECHO A LA DEFENSA (DERECHO A SER INFORMADO DE FORMA CIERTA, EXPRESA Y DETALLADA).

C) CONVALIDACIÓN AUTOMÁTICA SI EL ADMINISTRADO NO SE QUEJA EN 24 HORAS.

D) SANCIÓN PECUNIARIA AL NOTIFICADOR ÚNICAMENTE.

RESPUESTA: B

203. EL "DERECHO A SER ASISTIDO POR UN ABOGADO" EN EL PAS DE LA CGR:

A) ES OBLIGATORIO; SI EL INVESTIGADO NO TIENE ABOGADO, EL ESTADO DEBE ASIGNARLE UN DEFENSOR PÚBLICO BAJO PENA DE NULIDAD.

B) ES UN DERECHO FACULTATIVO; EL INVESTIGADO PUEDE DEFENDERSE POR SÍ MISMO O DESIGNAR UN ABOGADO COLEGIADO PARA QUE LO ASESORE Y LO REPRESENTA EN LA PRESENTACIÓN DE ESCRITOS O EN EL INFORME ORAL.

C) ESTÁ PROHIBIDO EN LA FASE INSTRUCTORA.

D) SOLO SE PERMITE PARA FUNCIONARIOS DE ALTA DIRECCIÓN.

RESPUESTA: B

204. LA "CARGA DE LA PRUEBA" RESPECTO A LOS HECHOS QUE CONFIGURAN LA INFRACCIÓN RECAE EN LA ADMINISTRACIÓN (ÓRGANO INSTRUCTOR). SIN EMBARGO, SI EL INVESTIGADO ALEGA UN EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD (EJ. FUERZA MAYOR O ERROR INVENCIBLE), LA CARGA PROBATORIA PARA DEMOSTRAR ESE EXIMENTE RECAE EN:

A) EL ÓRGANO INSTRUCTOR.

B) EL TRIBUNAL DE TRANSPARENCIA.

C) EL PROPIO INVESTIGADO QUE LO ALEGA, QUIEN DEBE APORTAR LOS MEDIOS DE PRUEBA IDÓNEOS PARA SUSTENTAR SU DEFENSA AFIRMATIVA.

D) EL AUDITOR QUE ELABORÓ EL INFORME.

RESPUESTA: C

205. ¿QUÉ DEBE HACER EL ESPECIALISTA PROCESAL SI ADVIERTE QUE EL INFORME DE CONTROL ATRIBUYE RESPONSABILIDAD A UNA PERSONA QUE EN LA FECHA DE LOS HECHOS SE ENCONTRABA DE LICENCIA MÉDICA DEBIDAMENTE COMPROBADA POR ESSALUD?

A) IMPUTAR LOS CARGOS DE TODOS MODOS PARA QUE EL INVESTIGADO SE DEFienda.

B) EMITIR LA RESOLUCIÓN DE INICIO Y LUEGO SANCIONAR.

C) EMITIR UN INFORME O PRONUNCIAMIENTO SUSTENTANDO LA NO CONFIGURACIÓN DEL NEXO CAUSAL Y PROPONER EL ARCHIVO RESPECTO DE ESA PERSONA (O DEVOLVER EL INFORME SI ES EL ÚNICO IMPUTADO), SIN NECESIDAD DE INICIARLE EL PAS POR EVIDENTE ATIPICIDAD O IMPOSIBILIDAD FÁCTICA.

D) TRASLADAR LA RESPONSABILIDAD A SU REEMPLAZANTE AUTOMÁTICAMENTE.

RESPUESTA: C

206. LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA CONTRALORÍA (LEY N° 31288) ES APLICABLE A TODO FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO. SIN EMBARGO, ¿ESTÁN COMPRENDIDOS LOS MINISTROS DE ESTADO EN EL PAS DE LA CGR?

A) SÍ, SIN NINGUNA EXCEPCIÓN.

B) NO. LOS ALTOS FUNCIONARIOS SUJETOS A LA PRERROGATIVA DEL ANTEJUICIO POLÍTICO (ART. 99 DE LA CONSTITUCIÓN) NO ESTÁN SUJETOS A LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA DE LA CGR POR LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN EL EJERCICIO DE DICHA FUNCIÓN.

C) SÍ, PERO SOLO SE LES PUEDE AMONESTAR.

D) SOLO SI LO AUTORIZA EL CONTRALOR GENERAL.

RESPUESTA: B

207. ¿PUEDE LA CONTRALORÍA SOMETER A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR A UN ALCALDE O GOBERNADOR REGIONAL POR INFRACCIONES FUNCIONALES COMETIDAS DURANTE SU MANDATO?

- A) No, PORQUE FUERON ELEGIDOS POR VOTO POPULAR.
- B) Sí, LAS AUTORIDADES ELEGIDAS POR VOTO POPULAR (ALCALDES, REGIDORES, GOBERNADORES) SÍ SON PASIBLES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL EN EL MARCO DEL PAS DE LA CGR SI ADECUAN SU CONDUCTA A LAS INFRACCIONES TIPIFICADAS.
- C) SOLO SI EL CONGRESO LEVANTA SU INMUNIDAD.
- D) No, SOLO PUEDEN SER VACADOS POR EL JNE.

RESPUESTA: B

208. EL CONCEPTO DE "FUNCIONARIO DE HECHO" (AQUEL QUE EJERCE FUNCIÓN PÚBLICA SIN UN NOMBRAMIENTO VÁLIDO O CON CONTRATO VENCIDO, PERO TOMANDO DECISIONES A NOMBRE DEL ESTADO). EN EL PAS DE LA CGR, EL FUNCIONARIO DE HECHO:

- A) No PUEDE SER SANCIONADO POR NO TENER CONTRATO.
- B) Sí ES PASIBLE DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONADORA FUNCIONAL, EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD, AL HABER EJERCIDO PRERROGATIVAS PÚBLICAS Y ADMINISTRADO RECURSOS DEL ESTADO.
- C) SOLO PUEDE SER DEMANDADO CIVILMENTE.
- D) ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DE SUNAFIL.

RESPUESTA: B

209. LOS SERVIDORES CONTRATADOS BAJO LA MODALIDAD DE "LOCACIÓN DE SERVICIOS" (TERCEROS) USUALMENTE NO TIENEN VÍNCULO LABORAL. PARA QUE LA CGR PUEDA INICIARLES UN PAS POR RESPONSABILIDAD FUNCIONAL, SE REQUIERE PROBAR MATERIALMENTE QUE:

- A) SU CONTRATO DURÓ MÁS DE UN AÑO.
- B) EJERCIERON, EN LA PRÁCTICA, FUNCIONES O POTESTADES PÚBLICAS, TOMANDO DECISIONES ADMINISTRATIVAS, CONFORMIDADES O CUSTODIANDO BIENES/RECURSOS DEL ESTADO.
- C) COBRABAN MÁS DE 5 UIT AL MES.
- D) TENÍAN UN ESCRITORIO PROPIO EN LA ENTIDAD.

RESPUESTA: B

210. ¿SE PUEDE SANCIONAR ADMINISTRATIVAMENTE A LAS PERSONAS JURÍDICAS (EMPRESAS CONTRATISTAS) EN EL PAS DE LA CONTRALORÍA?

- A) Sí, CON MULTAS Y CLAUSURAS DE LOCAL.
- B) No. LA POTESTAD SANCIONADORA POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL DE LA CGR SE EJERCE EXCLUSIVAMENTE SOBRE PERSONAS NATURALES (FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS). EL OSCE SANCIONA A LAS EMPRESAS CONTRATISTAS.
- C) Sí, SI CAUSARON PERJUICIO ECONÓMICO MAYOR A 10 UIT.
- D) SOLO A LAS EMPRESAS PÚBLICAS (FONAFE).

RESPUESTA: B

211. LA INTERPOSICIÓN DEL "RECURSO DE APELACIÓN" CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO SANCIONADOR TIENE COMO REQUISITO FORMAL FUNDAMENTAL:

- A) EL PAGO DE UNA FIANZA IGUAL AL PERJUICIO ECONÓMICO.

B) PRESENTARSE POR ESCRITO, CON FIRMA DE ABOGADO, SEÑALANDO LOS AGRAVIOS (ERROR DE HECHO O DE DERECHO) QUE PRODUCE LA RESOLUCIÓN, DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA.

C) QUE SEA SUSTENTADA EN AUDIENCIA PÚBLICA TELEVISADA.

D) LA CONFESIÓN SINCERA DEL ERROR.

RESPUESTA: B

212. ¿QUÉ AUTORIDAD ES COMPETENTE PARA CALIFICAR LA ADMISIBILIDAD (QUE CUMPLA LOS REQUISITOS FORMALES Y DE PLAZO) DEL RECURSO DE APELACIÓN EN EL PAS?

A) EL TRIBUNAL SUPERIOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (TSRA) DIRECTAMENTE.

B) EL ÓRGANO SANCIONADOR QUE EMITIÓ LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUIEN, TRAS VERIFICAR LA ADMISIBILIDAD, CONCEDE EL RECURSO Y ELEVA EL EXPEDIENTE AL TSRA.

C) EL ÓRGANO INSTRUCTOR.

D) EL PROCURADOR PÚBLICO DE LA CGR.

RESPUESTA: B

213. LA PROHIBICIÓN DE LA "REFORMATIO IN PEJUS" (REFORMA EN PEOR) EN SEDE ADMINISTRATIVA GARANTIZA QUE EL TSRA, AL RESOLVER UNA APELACIÓN INTERPUESTA EXCLUSIVAMENTE POR EL INVESTIGADO, NO PUEDE:

A) DECLARAR LA NULIDAD DEL PROCESO.

B) MODIFICAR LA RESOLUCIÓN INCREMENTANDO LA SANCIÓN ORIGINAL EN PERJUICIO DEL APELANTE.

C) ABSOLVER AL INVESTIGADO.

D) EMITIR JURISPRUDENCIA VINCULANTE.

RESPUESTA: B

214. SI UN ADMINISTRADO PRESENTA UNA "DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA" ANTE EL PODER JUDICIAL, Y EL JUEZ EMITE UNA MEDIDA CAUTELAR QUE SUSPENDE PROVISIONALMENTE LOS EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DEL TSRA, LA CGR DEBE:

A) ACATAR EL MANDATO JUDICIAL INMEDIATAMENTE, SUSPENDIENDO LA EJECUCIÓN DE LA INHABILITACIÓN Y SU REGISTRO EN EL RNSSC HASTA QUE EL JUEZ LEVANTE LA MEDIDA O RESUELVA EL FONDO.

B) IGNORAR AL JUEZ POR INTROMISIÓN DE PODERES.

C) DESPEDIR AL FUNCIONARIO CAUTELARMENTE.

D) INICIAR UN PAS CONTRA EL JUEZ.

RESPUESTA: A

215. UNA VEZ QUE LA SANCIÓN DE "INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA" QUEDA FIRME (CONSENTIDA ADMINISTRATIVAMENTE O RESUELTA POR EL TSRA), PRODUCE EL SIGUIENTE EFECTO INMEDIATO:

A) SUSPENSIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR DEL INFRACTOR.

B) EXTINCIÓN DEL VÍNCULO LABORAL, CONTRACTUAL O ESTATUTARIO DEL FUNCIONARIO CON EL ESTADO, Y PROHIBICIÓN DE REINGRESAR BAJO CUALQUIER MODALIDAD O RÉGIMEN POR EL TIEMPO QUE DURE LA SANCIÓN.

C) MULTA EQUIVALENTE AL TRIPLE DEL PERJUICIO ECONÓMICO.

D) OBLIGACIÓN DE DEVOLVER LOS SUELDOS PERCIBIDOS DURANTE EL PAS.

RESPUESTA: B

216. EN LA VALORACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA, ¿QUÉ PREVALECE EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SI EXISTE UNA CONTRADICCIÓN INSALVABLE ENTRE UN DOCUMENTO FORMAL FIRMADO POR EL INVESTIGADO (EJ. ACTA DE RECEPCIÓN) Y LA REALIDAD MATERIAL DEMOSTRADA POR FOTOGRAFÍAS Y PERITAJES DE CAMPO (EJ. LA OBRA NUNCA SE EJECUTÓ)?

- A) PREVALECE EL DOCUMENTO FORMAL POR EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE VERACIDAD IN IURE.
- B) PREVALECE LA REALIDAD MATERIAL (FOTOGRAFÍAS/PERITAJES), EN ESTRICTA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE VERDAD MATERIAL Y PRIMACÍA DE LA REALIDAD.
- C) EL INSTRUCTOR DEBE ANULAR AMBAS PRUEBAS.
- D) SE DEBE IR A ARBITRAJE TÉCNICO.

RESPUESTA: B

217. ¿QUÉ ACCIÓN DEBE TOMAR EL ÓRGANO INSTRUCTOR SI EL INFORME DE CONTROL BASE IDENTIFICA UN PERJUICIO ECONÓMICO AL ESTADO, PERO TRAS ACTUAR UNA PERICIA DE OFICIO Y REVISAR LOS DESCARGOS SE COMPRUEBA QUE DICHO PERJUICIO EN REALIDAD NO EXISTIÓ?

- A) SANCIONAR DE TODAS MANERAS MODIFICANDO EL TIPO A UNA FALTA ÉTICA.
- B) EMITIR PRONUNCIAMIENTO PROPONIENDO EL ARCHIVO, PUES SI EL TIPO LEGAL EXIGÍA "PERJUICIO ECONÓMICO" COMO ELEMENTO CONFIGURADOR INDISPENSABLE, LA CONDUCTA DEVIENE EN ATÍPICA (NO SE SUBSUME EN EL TIPO BASE).
- C) MULTAR AL PERITO POR CONTRADECIR A LOS AUDITORES.
- D) EXIGIR AL INVESTIGADO QUE PAGUE LOS COSTOS DE LA PERICIA.

RESPUESTA: B

218. SI UN INVESTIGADO SANCIONADO AFIRMA QUE LA CGR CARECE DE LEGITIMIDAD PORQUE SU CONDUCTA YA FUE "PERDONADA" ADMINISTRATIVAMENTE POR EL ALCALDE MEDIANTE UNA RESOLUCIÓN DE AMNISTÍA MUNICIPAL, EL TSRA RESOLVERÁ QUE:

- A) LA RESOLUCIÓN DEL ALCALDE ES VÁLIDA Y CIERRA EL CASO.
- B) LA AMNISTÍA O PERDÓN ADMINISTRATIVO NO ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES FUNCIONALES COMPETENCIA DEL SNC, SIENDO LOS ACTOS DE PERDÓN LOCAL NULOS FRENTE A LA POTESTAD SANCIONADORA DE RANGO LEGAL DE LA CONTRALORÍA.
- C) EL ALCALDE DEBE SER EL ÚNICO SANCIONADO.
- D) SE DEBE REDUCIR LA INHABILITACIÓN A UNA AMONESTACIÓN.

RESPUESTA: B

219. DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO, EL INSTRUCTOR CONSTATA QUE EL PLAZO PRESCRIPTIVO DE 4 AÑOS SE CUMPLIÓ AYER. SIN EMBARGO, EL INVESTIGADO, EN UN ACTO DE PROBIDAD, REMITE UN ESCRITO RENUNCIANDO A INVOCAR LA PRESCRIPCIÓN PARA QUE SE DECLARE SU INOCENCIA EN EL FONDO. EL INSTRUCTOR DEBE:

- A) ACEPTAR LA RENUNCIA Y RESOLVER SOBRE EL FONDO.
- B) NO ACEPTAR LA RENUNCIA. LA PRESCRIPCIÓN EXTINGUE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO DE PLENO DERECHO; DEBE DECLARARLA DE OFICIO E IRRENUNCIABLEMENTE.
- C) SUSPENDER EL PROCESO A PEDIDO DE PARTE.
- D) DERIVAR EL CASO A SEDE JUDICIAL.

RESPUESTA: B

220. EL PRINCIPIO PROCEDIMENTAL DE "PRESUNCIÓN DE LICITUD" SOLO PUEDE SER DESTRUIDO MEDIANTE:

- A) DENUNCIAS PÚBLICAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS.
- B) EVIDENCIA SUFICIENTE, LÍCITA E IDÓNEA, ACTUADA CON TODAS LAS GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO, QUE GENERE CONVICCIÓN EN LA AUTORIDAD DE LA CULPABILIDAD DEL IMPUTADO.
- C) EL INFORME DE CONTROL POR SÍ SOLO, SIN DERECHO A DESCARGOS.
- D) EL SILENCIO DEL IMPUTADO.

RESPUESTA: B

221. TIPIFICACIÓN: "INCUMPLIR LAS DISPOSICIONES LEGALES, NORMATIVA INTERNA Y ESTIPULACIONES CONTRACTUALES REFERIDAS A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS...". PARA QUE ESTA CONDUCTA SEA CONSIDERADA INFRACCIÓN MUY GRAVE (Y NO SOLO GRAVE), LA LEY N° 31288 EXIGE QUE SE HAYA OCASIONADO:

- A) RETRASO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA.
- B) UN PERJUICIO ECONÓMICO AL ESTADO, AFECTACIÓN GRAVE AL SERVICIO PÚBLICO O FAVORECIMIENTO INJUSTIFICADO A TERCEROS.
- C) LA RENUNCIA DEL CONTRATISTA.
- D) MOLESTIA VECINAL REPORTADA.

RESPUESTA: B

222. SEGÚN LA JURISPRUDENCIA DEL TSRA, LA "CONTINUIDAD DE LAS INFRACCIONES" (CONCURSO) REQUIERE UNIDAD DE RESOLUCIÓN Y MISMO SUJETO PASIVO. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR "SUJETO PASIVO" EN LOS DELITOS O INFRACCIONES DE CORRUPCIÓN/FUNCIONALES?

- A) EL PROVEEDOR O CONTRATISTA.
- B) EL ESTADO (LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA) COMO TITULAR DEL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO VULNERADO.
- C) EL FUNCIONARIO QUE FUE SOBORNADO (ÉL ES LA VÍCTIMA PASIVA).
- D) EL AUDITOR DE LA CONTRALORÍA.

RESPUESTA: B

223. EN EL ANÁLISIS DE LA CULPABILIDAD (SUBJETIVIDAD), LA OMISIÓN DE OBSERVAR EL "DEBER DE CUIDADO" SE RELACIONA DOGMÁTICAMENTE CON:

- A) LA TIPICIDAD ESTRICTA.
- B) LA CULPA (NEGLIGENCIA, IMPRUDENCIA, IMPERICIA). SI ESTA INOBSERVANCIA ES SOBRE UN DEBER DE CUIDADO ELEMENTAL E INEXCUSABLE, CONFIGURA LA CULPA INEXCUSABLE SANCIONABLE.
- C) EL DOLO DIRECTO DE PRIMER GRADO.
- D) EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD.

RESPUESTA: B

224. UN ESPECIALISTA PROCESAL DETERMINA QUE LA INFRACCIÓN FUE COMETIDA DE MANERA CONJUNTA POR LOS 3 MIEMBROS DE UN COMITÉ DE SELECCIÓN (ACTUACIÓN COLEGIADA). EN LA IMPUTACIÓN Y EVENTUAL PROPUESTA DE SANCIÓN:

- A) SOLO SE SANCIONA AL PRESIDENTE DEL COMITÉ.
- B) SE SANCIONA A TODOS DE MANERA SOLIDARIA CON LA MISMA INHABILITACIÓN MATEMÁTICA.
- C) DEBE EXISTIR INDIVIDUALIZACIÓN DE RESPONSABILIDADES. SE PUEDE PROPONER SANCIONAR A TODOS, PERO PRECISANDO EL ROL, PARTICIPACIÓN (EJ. SI HUBO VOTOS DISCORDANTES

FUNDAMENTADOS) Y ATENUANTES PERSONALES DE CADA MIEMBRO.

D) SE ARCHIVA SI LA VOTACIÓN FUE UNÁNIME, POR SER ACTO DE GESTIÓN.

RESPUESTA: C

225. LA FIGURA LEGAL DE LA "SUBSANACIÓN VOLUNTARIA" COMO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD EN LA LPAG, REQUIERE QUE EL ACTO DE SUBSANACIÓN (REPARAR O CORREGIR LA INFRACCIÓN) SE REALICE DE FORMA INDUBITABLE:

A) ANTES DEL VENCIMIENTO DE LA SANCIÓN.

B) ANTES DE LA NOTIFICACIÓN DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.

C) DURANTE LA PRESENTACIÓN DE LOS DESCARGOS, ACEPTANDO LA CULPA.

D) SOLO ANTE LA FISCALÍA PENAL.

RESPUESTA: B

226. CUANDO EL ÓRGANO SANCIONADOR EMITE UNA RESOLUCIÓN DECLARANDO LA INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD Y ARCHIVANDO EL PAS, ESTA RESOLUCIÓN:

A) PASA EN REVISIÓN AUTOMÁTICA (CONSULTA) OBLIGATORIA AL TSRA.

B) PONE FIN AL PROCEDIMIENTO DE MANERA DEFINITIVA EN SEDE ADMINISTRATIVA Y NO ES SUSCEPTIBLE DE APELACIÓN (SALVO QUE EXISTAN TERCEROS LEGITIMADOS PERJUDICADOS QUE LO IMPUGNEN, LO CUAL ES MUY ATÍPICO EN EL PAS DISCIPLINARIO).

C) DEBE SER VALIDADA POR EL CONGRESO.

D) ES APELADA POR EL ÓRGANO INSTRUCTOR.

RESPUESTA: B (EL INSTRUCTOR NO APELA LAS DECISIONES DEL SANCIONADOR).

227. LA "INDEPENDENCIA DE LAS RESPONSABILIDADES". UN INFORME DE CONTROL PUEDE SEÑALAR PRESUNTAS RESPONSABILIDADES CIVIL, PENAL Y ADMINISTRATIVA SOBRE EL MISMO FUNCIONARIO POR UN MISMO HECHO. ¿ESTO VULNERA EL NON BIS IN IDEM?

A) SÍ, ES INCONSTITUCIONAL.

B) NO. CADA TIPO DE RESPONSABILIDAD TIENE SU PROPIA NATURALEZA, VÍA JURISDICCIONAL/ADMINISTRATIVA Y FINALIDAD (INDEMNIZAR EL DAÑO, CASTIGAR EL DELITO, Y SALVAGUARDAR LA IDONEIDAD FUNCIONARIAL). CORREN POR CUERDAS SEPARADAS.

C) SÍ, EL PROCURADOR DEBE ELEGIR SOLO UNA VÍA.

D) NO, PORQUE TODAS SE DECIDEN EN EL PAS.

RESPUESTA: B

228. "INFRACCIÓN DE OBTENER VENTAJA INDEBIDA". EL TSRA HA DEFINIDO QUE LA "VENTAJA" NO SE LIMITA AL LUCRO MONETARIO, SINO QUE INCLUYE:

A) EXCLUSIVAMENTE RECIBIR CHEQUES.

B) CUALQUIER BENEFICIO INMATERIAL, FAVORECIMIENTO, EXONERACIÓN DE OBLIGACIONES, NOMBRAMIENTOS IRREGULARES O VENTAJAS OPERATIVAS PARA SÍ O UN TERCERO.

C) SOLO VENTAJAS DE ÍNDOLE SEXUAL.

D) SOLO REGALOS CUYO VALOR SUPERE 1 UIT.

RESPUESTA: B

229. EN EL DERECHO PROCESAL, UN "VICIO DE NULIDAD RELATIVA" (SUBSANABLE O CONSERVABLE) DIFIERE DE UN "VICIO DE NULIDAD ABSOLUTA" EN QUE EL PRIMERO:

A) IMPLICA LA VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES.

B) ES UNA INOBSERVANCIA DE TRÁMITE QUE NO ALTERA EL SENTIDO DE LA DECISIÓN NI AFECTA MATERIALMENTE EL DERECHO DE DEFENSA DEL ADMINISTRADO, PUDIENDO SER CONVALIDADO O CONSERVADO POR LA AUTORIDAD.

C) GENERA LA INHABILITACIÓN INMEDIATA DEL FUNCIONARIO.

D) NO PRESCRIBE NUNCA.

RESPUESTA: B

230. EL ROL DEL "PROCURADOR PÚBLICO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA" EN RELACIÓN AL PAS ES:

A) EJERCER LA DEFENSA DEL ESTADO Y PROMOVER LAS ACCIONES PENALES O CIVILES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL ANTE EL PODER JUDICIAL, SIENDO INDEPENDIENTE DE LAS FASES DEL PAS.

B) ACTUAR COMO ÓRGANO SANCIONADOR EN SEGUNDA INSTANCIA.

C) DEFENDER GRATUITAMENTE AL INVESTIGADO.

D) ELABORAR EL INFORME DE AUDITORÍA.

RESPUESTA: A

231. SI UN FUNCIONARIO ES SANCIONADO CON INHABILITACIÓN DE 5 AÑOS POR LA CGR Y POSTERIORMENTE LA VÍA PENAL LO ABSUELVE POR "INSUFICIENCIA PROBATORIA" O "IN DUBIO PRO REO", LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA:

A) DEBE ANULARSE AUTOMÁTICAMENTE, PORQUE LO PENAL MANDA.

B) SE MANTIENE FIRME. LA ABSOLUCIÓN PENAL POR DUDA O INSUFICIENCIA DE PRUEBAS NO DESVIRTÚA LA CERTEZA ADMINISTRATIVA OBTENIDA EN EL PAS MEDIANTE SUS PROPIOS ESTÁNDARES PROBATORIOS (INDEPENDENCIA DE RESPONSABILIDADES).

C) SE SUSPENDE HASTA NUEVO AVISO.

D) SE REDUCE A 2.5 AÑOS.

RESPUESTA: B

232. ¿QUÉ ES LA "ADECUACIÓN DE LA CONDUCTA" O SUBSUNCIÓN EN EL PAS?

A) ADAPTAR EL MANUAL DE FUNCIONES A LA MEDIDA DEL INFRACTOR.

B) LA OPERACIÓN JURÍDICA Y MENTAL POR LA CUAL EL ESPECIALISTA PROCESAL VERIFICA SI LOS ELEMENTOS FÁCTICOS PROBADOS ENCAJAN DE FORMA PERFECTA Y ESTRICTA EN LOS ELEMENTOS OBJETIVOS Y SUBJETIVOS DESCRITOS POR LA NORMA TIPIFICADA COMO INFRACCIÓN.

C) EL PROCESO DE REHABILITAR SOCIALMENTE AL INFRACTOR.

D) CAMBIAR LA DECLARACIÓN DE LOS TESTIGOS.

RESPUESTA: B

233. ¿QUÉ FIGURA PROCESAL PROTEGE A UN ADMINISTRADO SI LA CONTRALORÍA RETARDA INNECESARIAMENTE EL INICIO DE UN PAS MANTENIENDO LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR ABIERTA DURANTE 6 AÑOS?

A) LA FIGURA DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LA FACULTAD DE DETERMINAR LA INFRACCIÓN, QUE OPERA A LOS 4 AÑOS.

B) EL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA.

C) EL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO A LOS 30 DÍAS.

D) LA CONFESIÓN FICTA.

RESPUESTA: A

234. LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA SE EXTINGUE POR:

- A) PAGO DE UNA FIANZA EN EFECTIVO.
- B) CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE INHABILITACIÓN IMPUESTO, MUERTE DEL INFRACTOR, AMNISTÍA LEGAL EXPRESA O PRESCRIPCIÓN DE SU EXIGIBILIDAD.
- C) RENUNCIA VOLUNTARIA AL ESTADO.
- D) DISCULPAS PÚBLICAS TELEVISADAS.

RESPUESTA: B

235. EN LA JURISPRUDENCIA DEL TSRA, CUANDO SE INVOKA LA "DELEGACIÓN DE FUNCIONES", EL TITULAR O SUPERIOR QUE DELEGA FUNCIONES EN SUS SUBORDINADOS:

- A) SE EXIME AUTOMÁTICAMENTE DE TODA RESPONSABILIDAD POR LOS ACTOS DEL DELEGADO.
- B) SE EXIME DE RESPONSABILIDAD OPERATIVA DIRECTA, PERO MANTIENE UN DEBER RESIDUAL INELUDIBLE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL (CULPA IN VIGILANDO) Y DE ADECUADA SELECCIÓN (CULPA IN ELIGENDO).
- C) TRASPASA SUS BIENES AL DELEGADO.
- D) ES RESPONSABLE SOLIDARIO EN LA VÍA PENAL OBLIGATORIAMENTE.

RESPUESTA: B

236. SI EL ÓRGANO SANCIONADOR IMPONE UNA INHABILITACIÓN DE 1 AÑO (INFRACCIÓN GRAVE), Y EL INVESTIGADO NO APELA, LA RESOLUCIÓN QUEDA:

- A) EN SUSPENSO INDEFINIDO.
- B) CONSENTIDA. ADQUIERE CALIDAD DE FIRMEZA Y FUERZA EJECUTORIA EN SEDE ADMINISTRATIVA, DEBIENDO INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC).
- C) SUJETA A CONTROL DIFUSO.
- D) NULA POR FALTA DE REVISIÓN.

RESPUESTA: B

237. LAS INFRACCIONES POR "DOBLES PERCEPCIONES DE INGRESOS" EXCEPTÚAN A LA "FUNCIÓN DOCENTE" POR MANDATO CONSTITUCIONAL. SIN EMBARGO, PARA QUE ESTA EXCEPCIÓN SEA VÁLIDA Y NO SE TIPIFIQUE LA INFRACCIÓN FUNCIONAL, EL INSTRUCTOR DEBE VERIFICAR QUE:

- A) EL FUNCIONARIO DICTE CLASES TODO EL DÍA.
- B) EXISTA COMPATIBILIDAD DE HORARIOS (EL DICTADO DE CLASES FUERA DEL HORARIO DE LABOR PÚBLICA) Y NO SE AFECTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO PÚBLICO PRINCIPAL.
- C) EL FUNCIONARIO COBRE LA MISMA CANTIDAD EN AMBOS LUGARES.
- D) LAS CLASES SE DICTEN A FAMILIARES.

RESPUESTA: B

238. UN ACTO ADMINISTRATIVO (RESOLUCIÓN SANCIONADORA) CARECE DE VALIDEZ (ES NULO) SI EL ÓRGANO SANCIONADOR QUE LO EMITIÓ:

- A) NO ERA ABOGADO TITULADO.
- B) ACTUÓ CON INCOMPETENCIA (EJ. NO TENÍA LA DELEGACIÓN LEGAL O FUNCIONAL PARA SANCIONAR), CARECÍA DE MOTIVACIÓN, O VULNERÓ EL DEBIDO PROCEDIMIENTO.
- C) NOTIFICÓ LA RESOLUCIÓN EN SOBRE AMARILLO.
- D) USÓ LETRA ARIAL EN VEZ DE TIMES NEW ROMAN.

RESPUESTA: B

239. LA "PRECLUSIÓN" ES UN PRINCIPIO PROCEDIMENTAL QUE ESTABLECE QUE:

- A) EL INVESTIGADO ESTÁ EN PRISIÓN.
- B) LOS ACTOS PROCESALES DEBEN REALIZARSE DENTRO DE LA ETAPA Y PLAZOS SEÑALADOS POR LEY; VENCIDOS ESTOS, SE PIERDE LA OPORTUNIDAD DE REALIZARLOS (EJ. PRESENTAR MEDIOS PROBATORIOS FUERA DE TODO PLAZO Y SIN JUSTIFICACIÓN).
- C) EL ESTADO SIEMPRE TIENE LA RAZÓN.
- D) LAS RESOLUCIONES DEBEN SER CORTAS.

RESPUESTA: B

240. SI EN LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN SE DESCUBRE QUE UNA PRUEBA FUE FALSIFICADA POR LOS AUDITORES PARA INCLUPAR AL FUNCIONARIO, EL ESPECIALISTA PROCESAL DEBE:

- A) HACERSE DE LA VISTA GORDA.
- B) EXCLUIR INMEDIATAMENTE DICHA PRUEBA, PROPONER EL ARCHIVO POR ATIPICIDAD (SI ERA LA ÚNICA PRUEBA DE CARGO) Y REMITIR LOS ACTUADOS A LA PROCURADURÍA PÚBLICA PARA DENUNCIAR PENALMENTE A LOS AUDITORES POR FRAUDE PROCESAL/FALSEDAD.
- C) SANCIONAR DE TODOS MODOS POR LEALTAD A LA CGR.
- D) PEDIRLE DINERO AL INVESTIGADO.

RESPUESTA: B

241. UN "DEBER RESIDUAL DE CUSTODIA". SI A UN FUNCIONARIO NO LE CORRESPONDE LOGÍSTICAMENTE EL ALMACÉN, PERO SE LE ASIGNA TRANSITORIAMENTE LA LLAVE DE UNA CAJA FUERTE POR EMERGENCIA, Y ESTE PERMITE QUE SE SUSTRAYA EL DINERO, SU RESPONSABILIDAD SE FUNDA EN:

- A) EN NADA, PORQUE NO ESTABA EN SU MOF/ROF.
- B) EN QUE, COMO SERVIDOR PÚBLICO, ASUME LA POSICIÓN DE GARANTE TRANSITORIA SOBRE LOS CAUDALES PÚBLICOS QUE LE FUERON MATERIALMENTE CONFIADOS, NACIENDO UN DEBER FUNCIONAL EXIGIBLE Y SANCIONABLE ANTE SU INOBSERVANCIA INEXCUSABLE.
- C) EN EL SEGURO CONTRA ROBOS.
- D) RESPONSABILIDAD SOLIDARIA CON EL LADRÓN.

RESPUESTA: B

242. ¿QUÉ ES EL "PRINCIPIO DE OFICIALIDAD" (IMPULSO DE OFICIO) RESPECTO A LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL PAS?

- A) EL INVESTIGADO DEBE CONSEGUIR Y PAGAR TODAS LAS PRUEBAS.
- B) LA AUTORIDAD (INSTRUCTOR) TIENE EL DEBER Y LA CARGA PROCESAL DE DIRIGIR LA INVESTIGACIÓN Y ORDENAR ACTIVAMENTE DE OFICIO LA ACTUACIÓN DE LAS PRUEBAS QUE RESULTEN NECESARIAS PARA ESCLARECER LOS HECHOS Y LA VERDAD MATERIAL.
- C) LA FISCALÍA INVESTIGA Y LA CGR SOLO FIRMA.
- D) LAS PRUEBAS SE SOLICITAN AL DIARIO OFICIAL EL PERUANO.

RESPUESTA: B

243. "PRINCIPIO DE LEGALIDAD". EL ÓRGANO SANCIONADOR NO PUEDE IMPONER SANCIONES DISTINTAS A LAS DE "INHABILITACIÓN TEMPORAL" PORQUE:

- A) ES MUY ESTRICTO.

B) LA LEY N° 31288 (LEY MATERIAL) NO LE HA ATRIBUIDO EXPRESAMENTE A LA CGR LA COMPETENCIA DE IMPONER MULTAS, SUSPENSIONES U OTRAS PENALIDADES, LIMITANDO SU POTESTAD PUNITIVA LEGAL EXCLUSIVAMENTE A LA INHABILITACIÓN DE 1 A 5 AÑOS (FALTAS GRAVES Y MUY GRAVES).

C) EL MEF PROHÍBE EL COBRO DE MULTAS.

D) EL TSRA ELIMINÓ LAS DEMÁS SANCIONES POR INCONSTITUCIONALES.

RESPUESTA: B

244. EL "NON BIS IN IDEM" PROCESAL (VERTIENTE PROCESAL). IMPIDE NO SOLO SANCIONAR DOS VECES, SINO TAMBIÉN:

A) PAGAR SUELDOS DOBLES.

B) SOMETER A UNA PERSONA A DOS O MÁS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES INVESTIGANDO EXACTAMENTE LOS MISMOS HECHOS, CON LOS MISMOS FUNDAMENTOS, DE MANERA SIMULTÁNEA EN DIFERENTES ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS.

C) ACUSAR A DOS PERSONAS DEL MISMO DELITO.

D) QUE EL TSRA SESIONE DOS VECES AL MES.

RESPUESTA: B

245. EN LA JURISPRUDENCIA DEL TSRA, LA "CAUSALIDAD CONCURRENTES" (EJ. EL DESASTRE EN UNA OBRA SE DEBIÓ A LA NEGLIGENCIA DEL FUNCIONARIO Y TAMBIÉN AL CLIMA IMPREVISIBLE), OPERA EN EL CÁLCULO DE LA SANCIÓN COMO:

A) CAUSAL DE ARCHIVO TOTAL Y DEMANDA A LA ASEGURADORA.

B) UN ELEMENTO QUE ROMPE O ATENÚA LA EXCLUSIVIDAD DEL NEXO CAUSAL ATRIBUIBLE AL INVESTIGADO, DEBIENDO GRADUARSE LA SANCIÓN HACIA ABAJO O EXIMIRSE DE RESPONSABILIDAD SI LA CONCAUSA EXTERNA FUE DETERMINANTE Y ABSOLUTORIA (FUERZA MAYOR).

C) UN FACTOR AGRAVANTE EXTREMO.

D) UN ERROR DE LA CONTRALORÍA POR NO PREVER EL CLIMA.

RESPUESTA: B

246. EL PAS DE LA CONTRALORÍA ES DE NATURALEZA "GARANTISTA". ESTO IMPLICA QUE ANTE EL VACÍO LEGAL O DUDA RAZONABLE IRRESOLUBLE EN LA INTERPRETACIÓN DE UNA NORMA SANCIONADORA MATERIAL, EL INSTRUCTOR DEBE OPTAR POR:

A) SANCIONAR PREVENTIVAMENTE (IN DUBIO PRO REIPUBLICAE).

B) LA INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE AL INVESTIGADO (IN DUBIO PRO ADMINISTRADO / FAVOR LIBERTATIS), EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y TIPICIDAD RESTRICTIVA.

C) CONSULTAR AL ALCALDE DE LA JURISDICCIÓN.

D) CASTIGAR DE TODOS MODOS PARA NO DEJAR IMPUNIDAD.

RESPUESTA: B

247. EL CONCEPTO DE "AGRAVIO" EN EL RECURSO DE APELACIÓN SE REFIERE A:

A) LOS INSULTOS DEL ADMINISTRADO AL SANCIONADOR.

B) EL PERJUICIO O LESIÓN (MATERIAL O JURÍDICA) CONCRETA QUE LA RESOLUCIÓN SANCIONADORA LE CAUSA AL ADMINISTRADO, Y QUE SIRVE DE SUSTENTO FÁCTICO O NORMATIVO PARA FUNDAMENTAR SU PEDIDO DE NULIDAD O REVOCACIÓN ANTE EL TSRA.

C) EL DAÑO CAUSADO A LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

D) EL COSTO DEL ABOGADO DEFENSOR.

RESPUESTA: B

248. UN ESPECIALISTA PROCESAL QUE CONCLUYE QUE EL INFORME DE CONTROL BASE NO CUMPLE LOS REQUISITOS DE TIPICIDAD U OPORTUNIDAD PROBATORIA (EJ. PRESCRIPCIÓN EVIDENTE, HECHOS ATÍPICOS) DEBE EVITAR EMITIR LA RESOLUCIÓN DE INICIO DEL PAS APLICANDO EL PRINCIPIO PROCESAL DE:

- A) ECONOMÍA PROCESAL (EVITAR EL INICIO DE PROCEDIMIENTOS INOFICIOSOS O INÚTILES QUE ESTÁN DESTINADOS AL ARCHIVO).
- B) COSA JUZGADA.
- C) CONSUNCIÓN MATERIAL.
- D) INQUISICIÓN PÚBLICA.

RESPUESTA: A

249. SI EL ADMINISTRADO APELANTE NO PRESENTA SUS ALEGATOS O NO ASISTE AL INFORME ORAL PROGRAMADO EN EL TSRA, EL TRIBUNAL:

- A) ARCHIVA LA APELACIÓN Y CONFIRMA LA INHABILITACIÓN EN EL ACTO.
- B) RESUELVE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TODOS MODOS (IMPULSO DE OFICIO), BASÁNDOSE EN LOS ARGUMENTOS ESCRITOS PRESENTADOS EN EL RECURSO DE APELACIÓN Y LAS PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE, GARANTIZANDO EL DEBIDO PROCEDIMIENTO.
- C) MANDA A LA POLICÍA A BUSCARLO.
- D) DECLARA EL ABANDONO Y NULIDAD DE TODO EL PAS DE INICIO A FIN.

RESPUESTA: B

250. LA FINALIDAD SUPREMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE LA CGR, Y EL DEBER DEL ESPECIALISTA PROCESAL COMO SERVIDOR PÚBLICO GARANTE, NO ES BUSCAR CULPABLES A TODA COSTA, SINO:

- A) RECAUDAR DINERO PARA EL ESTADO A TRAVÉS DE INHABILITACIONES.
- B) CUMPLIR ESTADÍSTICAS DE SANCIÓN MENSUAL PARA LA CONTRALORÍA.
- C) PROTEGER EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y LA INTEGRIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DESINCENTIVANDO Y REPRIMIENDO LAS INCONDUCTAS FUNCIONALES GRAVES/MUY GRAVES, MEDIANTE PROCESOS OBJETIVOS, CÉLERES Y CON ESTRICTO RESPETO A LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL DEBIDO PROCESO Y VERDAD MATERIAL.
- D) DESTRUIR LAS CARRERAS POLÍTICAS DE LOS ALCALDES DE OPOSICIÓN.

RESPUESTA: C